

KC桌面——外资精译

与墨西哥涉华野生动物偷猎与贩运

与墨西哥涉华野生动物偷猎与贩运

目录

四、中国在打击野生动物贩运方面与墨西哥的外交与执法合作 拦截与打击零售市场

中国关于墨西哥相关野生动物贩运的公开叙事 反洗钱努力 三方反野生动物犯罪合作 司法协助

五、“墨西哥，你自己解决”：墨西哥环境监管执法、能力与挑战 执法 打击偷猎的经济激励 关闭问题市场 保护保护者 参考文献 致谢

执行摘要

从墨西哥向中国的野生动物贩运很少受到国际关注，但这一现象正在增长，加剧了墨西哥生物多样性因先前为其他市场（包括美国）进行的偷猎而面临的威胁。由于墨西哥犯罪集团通常控制着墨西哥大片领土，这些地区成为政府官员和环境捍卫者的禁区，因此墨西哥偷猎、非法采伐和野生动物贩运的可见度有限。然而，偷猎和贩运（包括向中国的贩运）的规模很可能比普遍认知的要大。

为供应中国市场而在墨西哥非法捕获的陆地和海洋物种以及木材，正日益威胁墨西哥的生物多样性。在墨西哥被偷猎并走私到中国（有时经由美国）的物种包括爬行动物、海参、加利福尼亚湾石首鱼、鲍鱼、鲨鱼，并且很可能还包括美洲豹以及多种紫檀木。

从墨西哥到中国的合法野生动物贸易，例如海参和鳄鱼皮贸易，为洗白偷猎动物提供了掩护。非法捕捞在墨西哥鱼类产量中占比惊人，但即使是合法的捕捞和出口行业，也为将非法捕获的海产品输送到中国提供了渠道。

合法野生动物贸易也日益便利了墨西哥犯罪集团的洗钱活动，墨西哥犯罪集团利用各种野生动物产品作为价值转移机制，与中国交易商交换用于芬太尼和甲基苯丙胺等非法药物的前体化学品，这些前体化学品随后在墨西哥被用于生产这些药物。事实上，在墨西哥，为供应中国市场而进行的偷猎和野生动物贩运，与毒品贩运、洗钱以及非法经济中的价值转移之间的交织程度，远比世界其他地区更为紧密。然而，中国野生动物交易商与墨西哥有组织犯罪集团之间的关系也正在发生重大转变。

墨西哥各地的有组织犯罪集团，尤其是锡那罗亚集团，试图在整个纵向供应链中垄断合法和非法渔业。他们不仅要求分得一部分利润，还向合法和非法渔民规定捕捞量，坚持要求渔民只能将渔获卖给犯罪集团，并要求包括面向国际游客的餐厅在内的餐饮企业只能从犯罪集团购买鱼类。墨西哥有组织犯罪集团设定了渔民获得报酬以及餐厅为犯罪集团海产品支付的价格。犯罪集团还强迫加工厂加工他们带来的鱼。此外，他们向海鲜出口商收取勒索费用。

墨西哥犯罪集团对渔业的这种接管，使中国交易商进一步与他们直接接触，并改变了关系模式。十五年前，从事合法野生动物商品和非法野生动物产品的中国交易商直接与当地猎人、偷猎者和渔民打交道，而如今，墨西哥有组织犯罪集团强行介入作为中间人，规定生产者需要将产品卖给他们，而他们自己则将产品卖给那些将货物从墨西哥边境运往中国的中国交易商和贩运者。

反之，正如在非法采伐中一样，中国交易商对某种动物或植物物种的兴趣，以及为供应中国市场而在墨西哥大规模采购这些物种的努力，会吸引墨西哥犯罪集团的注意。

中国政府在很大程度上拒绝承认其对墨西哥偷猎和野生动物贩运的责任，并坚称这些问题应由墨西哥政府解决。预防和执法合作一直很少且零星。中国政府并不热衷于将中墨或中美墨三方在打击野生动物贩运方面的合作正式化，而更倾向于非正式的逐案合作。

尽管如此，在国际社会的巨大压力下，中国政府的行动已超越了对从墨西哥走私到中国的加利福尼亚湾石首鱼鱼鳔的查获，并于2018年对零售市场进行了多次拦截突击检查。这些突击检查结束了公开可见且明目张胆的非法野生动物商品销售。此类零售活动转入了地下和私人在线平台。但中国似乎并未持续努力打击如今更为隐蔽的非法零售活动，也未对秘密销售进行突击检查。

墨西哥的环境保护和环境执法机构因安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔政府的行动而日益弱化，而墨西哥的自然资源正日益受到有组织犯罪和野生动物贩运者的威胁。墨西哥环境机构缺乏预防和制止环境犯罪的授权、人员和设备。墨西哥的政府官员、野生动物商品合法交易商，甚至执法机构，都系统性地受到有组织犯罪的腐蚀和恐吓，薄弱的法治环境助长了偷猎、非法采伐以及向中国的野生动物贩运。

要防止非法捕捞、偷猎以及野生动物和木材贩运对墨西哥生物多样性造成更大损害，墨西哥需要紧急关注并投入更多专门资源，同时开展有意义的国际合作，以识别和摧毁走私网络及零售市场。

一、引言

中国在东南亚和非洲野生动物贸易和贩运中的存在和角色根深蒂固、范围广泛、往往具有破坏性且广为人知。¹ 中国在墨西哥合法和非法野生动物贸易中的角色规模较小且鲜为人知，所受到的关注远低于亚马逊地区与涉华野生动物贩运。

与美洲其他地区和全球一样，墨西哥并非所有偷猎和野生动物贩运都与中国有关。但中国对墨西哥野生动物产品（无论是合法捕获还是从野外偷猎）的需求正在增长、多样化，并对生物多样性保护产生严重后果。

2/21

此外，在监管环境和执法机制不健全的背景下，墨西哥与中国相关的野生动物贩运活动正在扩大。墨西哥境内拥有广泛且不断扩张的领土、政治和经济影响力的强大犯罪集团，正日益涉足自然资源领域的合法与非法经济，而法治依然薄弱，政府难以采取有效应对措施。



图表 1

与世界其他地区相比，墨西哥为供应中国市场而进行的偷猎和野生动物贩运，与毒品贩运、洗钱以及非法经济中的价值转移交织得更为紧密。

随着在墨西哥的中国野生动物贸易商为供应中国市场而获取越来越多的动植物物种，他们与墨西哥贩运集团及当地居民的关系发生了显著变化。墨西哥有组织犯罪集团已介入其中，充当偷猎者与中国贸易商之间的中间人。

尽管中国政府大多否认其对墨西哥偷猎和野生动物贩运负有责任，并坚称这些问题应由墨西哥政府解决，但本就薄弱的墨西哥环境保护及环境执法机构正变得更加羸弱。它们缺乏有效预防和阻止环境犯罪所需的授权、人员和设备。此外，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统领导的政府，在一项广泛的行政授权下，对环境评估和监督发布了豁免令，并大幅削减了所有环境机构的预算。与许多其他民间社会行动者一样，墨西哥的环境捍卫者面临暴力恐吓：2012年至2019年间，至少有83人被谋杀。

墨西哥环境官员在保护区和非保护区的实地存在非常薄弱，加之墨西哥犯罪集团通常对其境内大片领土行使支配和控制权，使其成为政府官员和环境捍卫者的禁区，这也意味着，要了解墨西哥偷猎、非法采伐和野生动物贩运的程度是困难、有限且受到制约的。缺乏详细的环境犯罪调查记录，也缺少系统的环境犯罪事件数据库和偷猎数据序列。环境捍卫者们勇敢的工作记录了米却肯州黑脉金斑蝶保护区等地的动植物偷猎情况。然而，实

际发生的偷猎和野生动物贩运可能远多于已报告的数量，尤其是在墨西哥犯罪集团正日益接管各种自然资源经济，如合法和非法的渔业和伐木业的情况下。

在此背景下，随着中国贸易商和建筑公司在墨西哥的存在日益增多且多样化，墨西哥的野生动物可能面临不祥的趋势。

本文是布鲁金斯学会系列报告的一部分，该系列探讨了中国及中国贩运者和消费者在毒品、人口贩运和自然资源等多种非法经济中的作用，以及中国在这些問題上的内部应对、国际执法合作与外交。

本文的结构如下：首先概述墨西哥境内与陆地及海洋物种相关的、与中国有联系的野生动物贩运情况，并将其置于墨西哥不涉及中国市场的更广泛的偷猎和野生动物贩运模式中。接着描述墨西哥有组织犯罪集团与中国贸易商之间互动和关系的变化模式。然后展示野生动物贸易和贩运如何成为非法毒品贸易洗钱和价值转移的手段。在下一部分，报告分析了中墨两国在偷猎和野生动物贩运问题上的外交和叙事，以及中国在墨西哥环境法规执行中的作用。最后一部分为墨西哥、中国和美国政府提供了详细建议，说明如何改善墨西哥的保护工作，并打击从墨西哥向中国的偷猎和野生动物贩运。建议包括：

- 执法措施，包括拦截和摧毁野生动物贩运网络以及现场执法；
- 制定经济激励措施，鼓励社区不进行偷猎；
- 关闭中国有问题的零售市场。

方法论

除了查阅现有文献并基于作者先前关于墨西哥野生动物贩运（特别是从墨西哥向中国贩运加利福尼亚湾石首鱼）的研究，本报告主要基于对73位受访者的访谈，包括美国及墨西哥的外交官、政府和执法官员，墨西哥、中国及国际保护生物学家，墨西哥、中国及其他地区的民间社会和环境非政府组织代表，以及墨西哥当地的偷猎者和贸易商。作者在墨西哥各地进行了实地访谈，包括墨西哥城、南下加利福尼亚州、米却肯州和格雷罗州。对位于中国或墨西哥以外其他地区的对话者的访谈则通过加密虚拟平台进行。所有访谈均在极端敏感的情况下进行，需考虑可能遭到中国政府（如政府起诉或拒签）或墨西哥犯罪集团以暴力形式进行的报复。在某些情况下，受访者曾受到中国及墨西哥犯罪集团对其生命安全的威胁。因此，下文报告的所有访谈不仅隐去了消息来源的姓名，有时还不得不进一步模糊其所在地及其他身份识别信息。许多被接触采访的中国公民认为，在与美国智库分析师接触前必须获得中国政府的许可，这进一步增加了访谈的复杂性。而且，尽管中国公民越来越不敢批评中国政府，但与仅仅十年前相比，外国研究人员和政府官员进入中国的机会以及有关中国执法问题的信息已显著减少。

作者及其研究团队还查阅了数百篇中国及国际媒体的文章，以及官方政府关于中国对野生动物贩运的公开叙事和政策态度的记录。

二、墨西哥的野生动物贩运：与中国相关及不相关的部分

3/21

墨西哥的偷猎和野生动物贩运远早于中国关联的出现，涉及陆地和海洋物种。墨西哥存在长达数十年的国内市场需求偷猎，例如捕猎狼蛛作为宠物或采集兰花用于家庭装饰，以及作为人兽冲突的一部分，例如偷猎美洲豹以消除对牲畜的潜在威胁。⁸ 墨西哥的偷猎活动大多是为了满足当地需求，例如在格雷罗州的阿卡普尔科、奇尔潘辛戈和奇拉帕等城市出售的海龟肉和蛋、兰花以及鸟类。⁹ 金刚鹦鹉、鹦鹉、蜂鸟及其他鸟类也被从野外捕获，供应国内市场以及中美洲和美国，用于宠物贸易和羽毛获取；就蜂鸟而言，它们被制成爱情护身符，将偷猎来的蜂鸟干尸与爱人的照片包裹在一起，以维系或恢复爱情。¹⁰ 墨西哥城的索诺拉市场公开出售濒危动植物物种，而在圣路易斯波托西的大型野生动物市场上，可以买到种类繁多的偷猎野生动物及其制品。尽管圣路易斯波托西的野生动物市场可能是最大、最知名的，但它远非唯一一个野生动物贸易（包括偷猎物种）普遍存在、被当地社区接受并得到政府当局容忍的市场。

墨西哥是偷猎野生动物走私进入美国的重要来源国和转运国。除了金刚鹦鹉和鹦鹉（美国仍是其主要市场）之外，狼蛛、仙人掌（墨西哥拥有世界上最丰富的仙人掌生物多样性）以及爬行动物（活体或皮）是走私进入美国的主要物种。^{11}蜂鸟爱情护身符也被走私到美国，在墨西哥裔社区中销售。

1997年，墨西哥政府出于让当地社区和私人土地所有者从保护中获得经济利益并拥有其土地上自然资源所有权的动机，^{12}实施了野生动物保护、管理和可持续利用单位（Unidades de Conservación y Manejo de Vida Silvestre，简称UMA）体系。该体系将自然资源的开发合法控制权授予当地社区和私人所有者。^{13}

这种法律和经济控制对于墨西哥环境法规中任何保护类别下的物种尤其重要，UMA受让人可以在政府设定的配额内进行采伐。因此，例如在墨西哥南部和北部，出现了多个私人狩猎特许UMA。当地社区能够开发其区域用于野生动物贸易，例如兰花贸易。

治理结构完善的社区能够获得可观的经济利润，并且在不受有组织犯罪威胁的情况下，能够很好地利用该体系保护当地生物多样性。但这些条件只是偶尔能实现，尤其是因为当地社区对野生动物的消费规模相对较小，因此无法产生可观的收入。最后一个条件——没有威胁性的有组织犯罪——在墨西哥各地正在瓦解。

在墨西哥许多地区，包括生物多样性最丰富的地区（如墨西哥南部），UMA体系已成为一个灰色地带，用于超出政府许可和配额的非法采伐以及洗白偷猎动物。例如，在墨西哥南部，UMA所有者一直在帮助美国猎人偷猎美洲豹。^{14}

由于任何拥有土地的人——甚至能够建立虚假土地所有权文件的人——都可以获得UMA，因此即使是有组织犯罪集团也可以购买或强行征用土地并将其申报为UMA。任何此类潜在犯罪集团拥有的UMA都可能成为全球野生动物市场（如中国市场）大规模不可持续采伐受保护物种的重要区域。

然而，墨西哥对UMA管理以及受保护物种采伐配额遵守情况的监测极其薄弱。首先，墨西哥没有“护林员”，即驻扎在保护区并能够对偷猎者和野生动物贩运者采取行动的武装执法人员。墨西哥国家自然保护区委员会（La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas，CONANP）负责管理和监管保护区，但不具备执法能力。与美国鱼类和野生动物管理局相比，墨西哥联邦环境保护署（Procuraduría Federal de Protección al Ambiente，PROFEPA）——总检察长办公室下属的环境保护部门——的职权范围非常有限。因此，墨西哥环境保护机构基本上只能向其他执法机构（如陆军（SEDENA）或海军（SEMAR））报告违规行为，由其采取实地行动。即使执法机构确实采取了行动，无论是逮捕偷猎者和野生动物贩运者，还是查获非法野生动物产品，偷猎造成的损害往往已经造成。

墨西哥渔业同样充斥着多种形式的非法行为，包括捕捞受保护物种、超过分配配额或捕捞体型过小的鱼类。^{15}非法捕捞在墨西哥鱼类产量中占比极大。^{16}在1950年至2010年间，甚至在墨西哥有组织犯罪集团大规模进入渔业并加剧墨西哥非法、不报告和不受管制捕捞之前，墨西哥至少有半数鱼类捕捞量未被报告。^{17}



图表 2

长期以来，墨西哥周边的海域和海洋一直处于无政府状态，渔业监管腐败丛生，执法能力极其薄弱。国家水产养殖和渔业委员会（CONAPESCA）人员匮乏、资源不足，巡逻该国漫长海岸线和监控包括超过10万艘小型船只（称为pangas）以及大型船只在内的捕捞船队的船只数量远远不够。墨西哥和国际非政府组织推广的基于权利的方法，赋予社区在其所在区域捕鱼的权利，同时引导他们以可持续的方式捕鱼，并巡逻和保护整个海洋生态系统，已取得重要成功。但即使是这些成功也面临着有组织犯罪集团和中国市场的挑战。^{18}

中国被广泛认为是全球最大、最多样化的野生动物需求地。^{19} 由于悠久的野生动物利用和消费传统以及日益增长的财富，中国人购买各种野生动物产品用于传统中医药（TCM），传统中医药赋予动植物产品（大多没有科学依据）治疗和壮阳功效，同时也用于古玩、服饰、装饰、食品、宠物，并作为一种经济投资和投机形式。^{20}

事实上，针对中国市场的海洋与陆生物种盗猎活动似乎正在墨西哥境内蔓延。

陆生物种

亚洲地区因虎皮、虎爪、虎牙及虎骨（用于装饰性服饰及中药）而盗猎老虎的行为，导致虎群数量减少，^{21} 这使得中国野生动物贸易商转向全球其他地区寻找大型猫科动物以满足国内需求。在非洲，盗猎以及从养殖场获取狮豹器官的暂时合法贸易成为供应源之一；2021年5月，南非禁止此类出口及狮子圈养繁殖场，认定该行业对野生狮群可持续性构成威胁。^{22}

中国野生动物贩运者还在玻利维亚、秘鲁和圭亚那组织了对美洲豹的大规模盗猎，以供应中国市场。^{23} 在墨西哥，尽管系统数据缺失，但主要出于报复性和机会性的美洲豹盗猎行为，也日益显现出与中国市场的关联。墨西哥南部（尤其是危地马拉与伯利兹边境地区）运营的环境非政府组织，时常面临当地墨西哥犯罪团伙的暴力威胁，他们越来越多地发现缺少爪、牙及其他身体部位的美洲豹尸体，表明这些战利品正流向中国用于中药。^{24}

在同一地区，如恰帕斯州和坎佩切州，中国中间商在2013至2014年间寻求获取受保护的假黄檀（Schwartzia属）和黄檀（Dalbergia属）木材，刺激了当地社区的非法采伐。长期参与毒品贩运、人口走私和盗猎活动的当地贫困边缘化土著社区，轻易被中国买家为黄檀木材开出的高价所诱惑。^{25} 墨西哥有组织犯罪集团也扩大了在非法采伐中的参与度和作用。美洲豹盗猎趋势似乎建立在那些非法采伐网络之上。^{26} 墨西哥与危地马拉及伯利兹边境沿线的雨林，包括蒙特斯阿苏莱斯和卡拉克穆尔生物圈保护区等保护区域，遍布用于毒品贩运的非法简易机场，这些机场也可能用于转运非法野生动物。在格雷罗州，中国中间商先是寻求建立供应渠道，随后吸引墨西哥有组织犯罪集团进入该经济领域，类似演变过程也曾发生——中国中间商曾寻找格拉纳迪略硬木。如今这些树木被砍伐并运往米却肯州的拉萨罗卡德纳斯港，再装船运往中国，与市政当局有联系的墨西哥犯罪集团获取虚假采伐许可证，然后将木材出售给中国商人。^{27}

亚洲、非洲和拉丁美洲的非法采伐与盗猎，往往伴随着中国企业在自然资源开采和基础设施建设方面的合法投资。中国交通建设股份有限公司（CCCC）作为联合体成员之一，赢得了玛雅铁路首段建设合同^{28}——这条铁路穿越墨西哥一些最原始、生物资源最丰富的地区，栖息着美洲豹、虎猫、金刚鹦鹉、鸮、巨嘴鸟及其他众多珍稀哺乳动物、鸟类和爬行动物^{29}——这给沿线盗猎活动增加带来了重大风险，包括针对墨西哥华人群体及中国市场的盗猎。然而，尽管多项环境评估警告其生态代价巨大，洛佩斯·奥夫拉多尔政府仍在推进该项目。^{30}

与世界其他地区一样，中国贩运者也在墨西哥获取各种爬行动物，包括用于食肉和宠物贸易的海龟，以及鳄鱼皮。UMA系统帮助在坎佩切州和塔巴斯科州建立了鳄鱼和短吻鳄养殖场，以获取其皮革。在美国和拉丁美洲其他地区，此类许可制度通过合法养殖场供应需求，有效减少了盗猎。然而在墨西哥，家庭式鳄鱼养殖场却复制了亚洲野生动物养殖场中普遍存在的洗白问题。^{31} 为迎合中国需求，养殖场以约40美元的微薄价格出售皮革，其销售数量和动物数量远超许可繁殖或实际繁殖能力，相当一部分库存来自野外非法获取。^{32}

包括墨西哥特有珍稀爬行动物在内的多种动物，已在香港被查获，或被环境非政府组织在香港市场发现。其中包括恰帕斯州特有的红唇树栖鳄蜥（*Abronia lythrochila*），以及可能为哈利斯科州特有的巴亚尔塔泥龟（*Kinosternon vogti*）。^{33}

外观上，巴亚尔塔泥龟与极为相似的哈利斯科泥龟（*Kinosternon chimalhuaca*）酷似中国特有、因频繁贩运而数量锐减、现已被列为极度濒危的金线闭壳龟（*Cuora trifasciata*），后者在其原有分布区的大部分区域已灭绝。这些墨西哥特有珍稀物种出现在中国市场，表明野生动物贩运者正在墨西哥寻找与中国高度需求但其他来源地已枯竭的物种相似的替代品。

类似寻找其他地区已枯竭属种替代品、甚至仅在外观上模仿某种动物或植物理想特征的勘探行为，也出现在墨西哥与中国之间的海洋物种贸易中，具体案例见下文关于墨西哥石首鱼（totoaba）的描述。

此外，在香港查获的动物中有一只青蛙，中国当局将其送往美国鉴定。结果发现这是一个尚未被科学命名的物种，³⁴表明中国野生动物贩运者在墨西哥的活动范围可能相当广泛。

海洋物种

中国在墨西哥海洋物种贩运中的角色更为广泛，或至少更为人所知。出售给中国买家的无管制或非法捕捞海产品包括鱼翅、海参、龙虾、鲍鱼、虾、蛤蜊、³⁵牡蛎、水母以及石首鱼鳔。

加利福尼亚湾的石首鱼盗猎可能是墨西哥非法捕捞在国际上最臭名昭著的案例。这种鱼的鳔（中文称花胶，西班牙语称buche）在中国被视为美食珍品，用于煲汤。墨西哥特有的加州犬型石首鱼（Totoaba macdonaldi）是一种被列为濒危物种的石首鱼，在墨西哥禁止捕捞和出口。中国商人于21世纪初开始在墨西哥组织石首鱼盗猎，此前中国国内食用其鳔的黄唇鱼（Bahaba taipingensis）资源已告枯竭。

然而，关键的是，与其他石首鱼科物种一样，黄唇鱼鱼鳔在中国也是一种投资和投机形式，大型干制陈年鱼鳔每公斤售价高达6万至8.5万美元。³⁶

渔民用来非法捕捞黄唇鱼的刺网也会缠住一种非常稀有的哺乳动物——小头鼠海豚，一旦被网缠住，它们会迅速溺水身亡。³⁷截至2021年冬季，科学家仅能定位到七八只小头鼠海豚。³⁸尽管乐观地看，这个数字包括了两只新生幼崽，但不到十年间，其数量已暴跌99%，主要原因是针对中国市场的黄唇鱼偷猎行为。³⁹用于



图表 3

渔民用来非法捕捞黄唇鱼的刺网也会缠住一种非常稀有的哺乳动物——小头鼠海豚，一旦被网缠住，它们会迅速溺水身亡。截至2021年冬季，科学家仅能定位到七八只小头鼠海豚。

偷猎黄唇鱼以及捕捞出口至中国的虾类所使用的刺网，会缠住小头鼠海豚，这种哺乳动物需要呼吸空气中的氧气，会在几分钟内于网中窒息而死。⁴⁰

墨西哥长达数十年的环境保护努力未能遏制黄唇鱼偷猎，原因是缺乏有意义的执法来阻止偷猎、层层腐败，以及未能为黄唇鱼偷猎者找到合法生计。⁴¹墨西哥有组织犯罪集团——尤其是锡那罗亚贩毒集团，以及一些总部位于下加利福尼亚州圣费利佩和圣克拉拉的本地团伙——在几年前介入了偷猎和贩运活动。⁴²如下文详述，锡那罗亚贩毒集团如今在中国买家与当地黄唇鱼偷猎者（totoabaeros）之间的交易撮合中扮演着关键且主导的角色。洛佩斯·奥夫拉多尔政府不愿使用武力，尤其不愿对抗想要偷猎黄唇鱼的愤怒渔民，因此基本上已放弃在陆地和海上进行有意义的执法。⁴³

然而，即使在洛佩斯·奥夫拉多尔政府上台之前，执法力度也不足。墨西哥海军和国家水产养殖与渔业委员会均未能执行黄唇鱼或其他刺网渔业的相关法规，而回购刺网或放弃捕捞许可证的补偿计划也未能减少刺网偷猎行为。⁴⁴此外，在某些情况下，针对黄唇鱼偷猎者的执法实际上只是执法部门的障眼法。⁴⁵

过度捕捞鲨鱼以及为获取在中国备受追捧的昂贵鱼翅汤而偷猎受保护鲨鱼物种，已导致全球许多鲨鱼物种数量锐减。墨西哥如今也面临着过度和非法捕捞鲨鱼的严重问题，按价值计算（若非按数量计算），可能已成为大型鱼翅出口国。⁴⁶尽管割鳍（即从活鲨鱼或死鲨鱼身上割下鱼鳍并将尸体抛入海中）和鱼翅出口在墨西哥是非法的，但非法出口确实流向东亚，墨西哥和香港当局定期查获来自墨西哥鲨鱼的干制鱼鳍。⁴⁷

然而，执法部门的查获可能仅检测并截获了非法出口的一小部分。^{48} 墨西哥当局缺乏对鲨鱼捕捞的监控，使问题进一步恶化。鲨鱼肉在墨西哥本地被消费，但墨西哥当局对鲨鱼捕捞配额的执法几乎不存在，且可能正在发生不顾鲨鱼种群可持续性的过度捕捞。^{49}

部分针对墨西哥市场的捕捞活动，也为非法获取鱼翅（墨西哥本地不消费）并贩运至中国提供了掩护。^{50}

即使是在墨西哥政府批准下的合法海洋捕捞，也常常以灾难性的不可持续方式进行，以满足中国及包括美国在内的华人侨民社区对特定物种的巨大需求，这些社区的成员也参与了通过美国将海参从墨西哥贩运至中国的活动。在墨西哥政府21世纪初的推动下，约十年前，当中国经纪人开始组织针对中国市场的捕捞活动时，尤卡坦半岛和近海坎佩切滩的几种海参的商业捕捞开始兴起。在中国，海参是一种昂贵且备受追捧的美味，并被认为是具有中药功效。但监管管理和执法措施未能跟上步伐，捕捞活动演变成了一场无视配额和季节性禁捕令的淘金热。^{52} 捕捞活动还引发了渔业社区间的暴力冲突、海上盗匪和海盗行为，^{53}

敌对渔民团伙相互偷窃对方日益稀少的渔获，并在土著居民中催生了村庄自卫组织。^{54} 捕捞导致这种生态关键物种（负责过滤海洋中的有机碎屑）的崩溃。坎佩切滩的海参种群从2009年的2万吨降至2013年的1900吨，此后数量更少。^{55}

为让该物种恢复而实施的禁令被无视，2018年约有1000名海参偷猎者在坎佩切滩活动。^{56}

针对中国或华人侨民市场的几种海参的合法与非法捕捞，也在墨西哥太平洋沿岸进行。在加利福尼亚湾，非法海参捕捞已变得十分猖獗。^{57} 部分物种已严重枯竭，对于这些高度受保护的物种，仅允许捕捞极少量。然而，超出配额以及无证渔民的非法捕捞仍在继续。^{58}

在UMA（野生动物管理单位）体系下管理的海参养殖，一方面可以满足亚洲的部分需求，但至少部分墨西哥环保活动人士担心，UMA养殖计划也可能像世界各地有许可证的设施常见的情况那样，用于掩盖非法野生捕捞。^{59}

有组织犯罪对墨西哥渔业的接管

6/21

此外，我在墨西哥的访谈（与当地合法及非法渔民、海产品生产商和出口商、渔民合作社和联合会代表、海洋生物学家以及环境非政府组织代表）揭示，即使是合法渔业——即可以合法捕捞的海洋物种渔业——也正被墨西哥有组织犯罪集团系统性地接管，特别是锡那罗亚卡特尔，以及程度较轻的哈利斯科新生代卡特尔（CJNG）。在一些地方，规模较小的有组织犯罪集团也在活动。墨西哥的访谈对象通常极不愿意说出与他们打交道的犯罪集团名称，有时是不知道具体是哪个，有时是害怕在访谈中提及，往往只称其为“毒贩”或“大人物”。尽管如此，大多数愿意指出其渔业业务必须与之打交道的犯罪集团名称的访谈对象，都提到了锡那罗亚卡特尔。具体是哪个犯罪角色也取决于地点。在南下加利福尼亚州，锡那罗亚卡特尔大多战胜了一个分裂派系及其CJNG盟友，并得以成为当地渔业的主导犯罪角色。相比之下，在下加利福尼亚州，例如恩塞纳达-罗萨里托地区的大型渔业中，这两个卡特尔及其当地盟友和附属团体相互竞争，争夺对休闲垂钓业的敲诈以及向餐馆和酒店销售鱼类的控制权。^{60} 犯罪接管的过程远未完成，在墨西哥各地也不尽相同。

下文描述的接管要素并非在每个地方都会出现。在一些地方，大型和手工（即传统或生计）渔业的渔民和行业参与者可能仅仅支付一笔敲诈费。在其他地方，他们被迫将渔获卖给犯罪集团，该集团规定他们可以捕捞多少，加工厂被迫加工犯罪集团运进工厂的鱼，餐馆被迫只从毒贩那里购买。

这种垄断正在高价值物种中发生，例如鲍鱼、象拔蚌、龙虾、扇贝（如斧蛤）和加利福尼亚湾石首鱼，这些物种随后被卡特尔销往中国、美国市场以及面向外国游客的墨西哥餐馆——同时也发生在低价值物种中，例如较小的蛤蜊、游泳蟹（jaiba）科的物种，以及像银牙鲷、鲷鱼、条纹沙鲈（verdillo）和方头鱼（pierna）等有鳍鱼类，这些鱼在墨西哥国内销售。



图表 4

犯罪接管首先针对偷猎受保护物种（如加利福尼亚湾石首鱼）的渔民，然后转向敲诈和强制规定捕捞低价值海产品的小规模渔民，最终迫使他们只能将渔获卖给卡特尔。

犯罪接管首先针对偷猎受保护物种（如加利福尼亚湾石首鱼）的渔民，然后转向敲诈和强制规定捕捞低价值海产品的小规模渔民，最终迫使他们只能将渔获卖给卡特尔。捕捞高价值物种（尤其是用于出口）的大型公司是最后被针对的目标，但在墨西哥各地，它们正日益受到有组织犯罪集团的压力。^{61}

墨西哥犯罪集团对渔业的这种接管，使中国贸易商与他们直接接触。反之，中国贸易商对某种动植物物种的兴趣，以及为供应中国市场而在墨西哥大规模采购的努力（如非法采伐），会吸引墨西哥犯罪集团的注意。随后，这些集团试图渗透并接管该特定商品的经济活动，以分得与中国贸易相关的利润。例如，大约五年前，象拔蚌对中国的出口导致锡那罗亚卡特尔开始垄断从生产、加工到向中国中间商销售点的整个供应链。该卡特尔买下了墨西哥国家水产养殖和渔业委员会（CONAPESCA）颁发的象拔蚌捕捞许可证，这些许可证数量极少，但配额巨大——每张许可证200吨——然后组织渔民捕捞这种蛤蜊，同时阻止其他人这样做。该卡特尔还组织了非法捕捞，捕捞的海产品随后通过锡那罗亚卡特尔分发政府捕捞许可证的渔民进行洗白。^{62}

在过去几年中，在锡那罗亚州、索诺拉州、下加利福尼亚州和南下加利福尼亚州等西北部各州，有组织犯罪集团，特别是锡那罗亚卡特尔，一直试图垄断整个纵向供应链上的合法和非法渔业。在墨西哥湾一侧，塔毛利帕斯州和金塔纳罗奥州的渔业也面临墨西哥有组织犯罪集团的压力。^{63}

在初始阶段，他们向合法和非法渔民、渔民合作社、海产品加工厂、运输商和出口商索要敲诈费。但为了垄断渔业，有组织犯罪集团的行为远不止于此。他们出现在当地社区，指示社区将渔获卖给犯罪集团，否则就有被毒贩杀害的风险。他们向当地社区规定特定物种的捕捞量，并必须交付给卡特尔，对未能交付该数量的社区或其代表进行惩罚。^{64}有时，他们故意将数量设定得超出社区的捕捞能力，迫使当地渔民组织其他社区为毒贩工作，否则将面临暴力报复，从而实际上将垄断行为外包。^{65}他们在社区中安插卡特尔监视者（halcones），以确保社区不向敌对犯罪集团或独立买家出售产品，并对违规者进行残酷惩罚。^{66}

对于大型海产品供应商或当地社区，他们设定的收购价格或加工费可能高于或低于市场价格，具体取决于犯罪分子对自身控制当地渔民和供应商能力的评估。当他们试图拉拢社区时，可能会支付高于市场的价格。^{67}例如，在接管南下加利福尼亚州一个扇贝捕捞社区期间，锡那罗亚卡特尔最初支付约每公斤22美元（高于每公斤19.5美元的市场价格），并买下了该社区整个季节22吨的渔获。^{68}

当有组织犯罪集团认为对渔业合作社拥有强大控制力时，他们支付的价格可能降至市场价值的60-75%。^{69}南下加利福尼亚州一家海产品加工厂的经营者，其儿子被毒贩绑架以迫使他加工卡特尔的渔获，犯罪集团仅支付了市场加工费的一半。^{70}

在下加利福尼亚州、锡那罗亚州和索诺拉州等地，犯罪集团还以甲基苯丙胺等毒品而非现金向小型渔民支付报酬。^{71}这种做法既造成灾难性的公共卫生影响，使渔民沦为吸毒者，又进一步将他们卷入犯罪活动，因为他们必须自行在当地零售市场出售毒品以换取家庭收入。

在某些情况下，犯罪集团从墨西哥其他地区招募渔民，参与特定地点的非法捕捞狂欢：例如，锡那罗亚卡特尔长期从锡那罗亚州招募渔民，在下加利福尼亚州圣费利佩附近偷捕托托巴鱼。^{72}在其他地方，犯罪集团将包括国外在内的其他地区捕捞的海产品运入某个渔业地点，通过当地中间商和加工渠道进行洗白。例如，当尤卡坦州因过度捕捞导致海参种群崩溃、捕捞量开始下降时，在该州活动的有组织犯罪集团开始将哥斯达黎加和拉丁美洲其他地区非法捕获的鱼类运至其海产品集散中心。^{73}

锡那罗亚卡特尔还在合法捕虾禁令期间策划了偷捕虾类活动，以允许该物种恢复。在锡那罗亚州和索诺拉州，该卡特尔组织合法和非法渔民，动用约200至300艘小艇在加利福尼亚湾进行非法捕虾。^{74}随后，卡特尔将品质较低的虾在墨西哥销售，并将顶级品质的虾运往美国市场，送至美国政府认证的加工厂。它强迫加工厂出具虚假文件，证明这些虾是在允许的捕捞季节合法捕获的。^{75}

总体而言，在加工厂，有组织犯罪集团要求其接收并加工卡特尔购入的海产品。在处理需要冷冻、复杂加工以及产地和卫生文件的高价值鱼肉、扇贝或牡蛎时，卡特尔将海产品送至墨西哥（和美国）政府认证的加工厂。若加工厂拒绝接收墨西哥有组织犯罪集团带来的海产品，将面临工厂被烧毁或员工、所有者被杀害的后果。^{76}如同在当地渔业社区一样，卡特尔在加工厂派驻监视人员，监督加工过程并维持详细账目，以估算应支付给卡特尔的费用。在某些情况下，据称锡那罗亚卡特尔会整租整个加工厂。^{77}

在下加利福尼亚州南下加利福尼亚州，据称锡那罗亚卡特尔正在开设自己的正规合法海产品加工厂和公司，并为其运营招聘人员。^{78}

对于不需要复杂加工或任何贸易均被禁止的海产品，如托托巴鱼鳔、海参和水母，犯罪集团也可能自行在渔民港口的基础设施中组织初级加工，包括冷冻、干燥或腌制。这种自行加工也适用于卡特尔在墨西哥销售的产品，如尺寸过小的龙虾或虾。

毒贩还强迫餐馆从他们那里采购鱼类，此外还收取勒索费用。^{79}

犯罪集团禁止餐馆从其犯罪竞争对手或独立合法海产品卖家处购买鱼类，试图在餐馆-供应商环节建立垄断。

犯罪集团还在关键交通枢纽和路线建立存在和控制，例如在下加利福尼亚州南下加利福尼亚州的圣卡洛斯港，那里是非法捕捞鱼类的集散地，并设有用于毒品走私的简易机场。同样的情况也发生在从南下加利福尼亚州向北至恩塞纳达、罗萨里托、墨西加利和蒂华纳的高速公路上，犯罪集团向运输海产品的卡车收取费用。^{80}

最后，犯罪集团将管道盗窃的燃料出售给大型工业渔船以及小型渔民的小艇。在锡那罗亚州，锡那罗亚卡特尔主导着非法燃料分销及其向渔业行业的销售。在塔毛利帕斯州，则是海湾卡特尔。^{81}

锡那罗亚卡特尔经常将其对渔业的接管描绘为“带来秩序”。为鼓励某些鱼类的可持续捕捞，他们有时会设定捕捞配额并强制执行，惩罚超额捕捞的渔民。在其他情况下，如在托托巴鱼渔业中，他们则促进大规模的非法捕捞。

他们还利用关于当地社区可捕捞和购买多少鱼类以及从谁那里购买的指令来实现其他目标，例如促进其毒品贸易。在下加利福尼亚州南下加利福尼亚州的一个渔业社区，锡那罗亚卡特尔指示当地渔民合作社从当地吸毒者处购买不超过三公斤的扇贝。设定限额是为了确保扇贝不会枯竭。但卡特尔要求合作社从吸毒者处购买部分扇贝收成，从而为他们提供购买毒品的收入，这也旨在维持卡特尔毒品零售的可持续性。^{82}

长期以来以与当地社区、政客和政府官员建立政治资本而闻名的锡那罗亚卡特尔，专注于在墨西哥各地提供治理和监管服务以及争端解决机制。^{83}在锡那罗亚卡特尔接管的下加利福尼亚州南下加利福尼亚州的一个渔业社区，它向村庄派驻了约七名卡特尔成员，他们租用了紧邻市警察局的两栋房屋。当村庄发生一起小盗窃案时，市警察局指示报案者前往隔壁的毒贩处指认罪犯并解决问题。^{84}

（但毒贩的存在也对村庄产生了寒蝉效应，人们不敢在户外街道聚集和举行公共庆祝活动。）^{85}

据称，锡那罗亚卡特尔还接触了墨西哥州官员和CONAPESCA官员，主动提出将负责执行捕捞许可证和配额的合规性，由于腐败和政府资源不足，它有时确实会这样做。^{86}

在其他情况下，接受采访的渔民表示，犯罪集团与地方当局建立了腐败交易，以阻止CONAPESCA检查员或SEMAR部队进入，从而使不受监管的捕捞得以进行。^{87}

8/21

不仅是非法渔民，墨西哥的合法渔民、渔业合作社、联合会以及大型海产品企业也感到在犯罪组织的压力面前无能为力，并生活在恐惧之中。他们向墨西哥政府当局举报犯罪组织的勒索和接管企图，但往往没有得到墨西哥政府的有力支持或执法行动——被求助的执法和政府官员强调，他们正忙于应对新冠疫情，或者洛佩斯·奥夫拉多尔政府指示他们不要动用可能导致伤亡的可见武力。^{88}有时，在向墨西哥当局投诉后，他们面临暴

力威胁，这让他们心中产生了政府与犯罪集团广泛勾结和腐败的可能性。⁸⁹一名被锡那罗亚卡特尔强迫加工其带来的海产品的海产品经营者被告知，墨西哥政府不会对卡特尔强行进入海产品加工行业采取行动，因为该卡特尔在2021年6月的中期选举中投资了洛佩斯·奥夫拉多尔的国家复兴运动党。⁹⁰国家复兴运动党在包括下加利福尼亚州、南下加利福尼亚州和锡那罗亚州在内的许多拥有大型渔业产业的墨西哥州赢得了选举。⁹¹由洛佩斯·奥夫拉多尔政府任命的国家水产养殖和渔业委员会专员奥克塔维奥·阿尔马达·帕拉福克斯，一位对渔业一无所知的政治任命官员，一直不愿与渔民及其他渔业行业代表进行对话。⁹²

大型海产品企业认为，他们要么与毒贩合作，要么卖掉生意搬走，或者可能雇佣一家私人安保公司。正如一位墨西哥渔民联合会的高级官员所说，“迄今为止最明智的选择是服从毒贩。”⁹³

小型渔民通常没有打包搬走的选择，尽管墨西哥因暴力导致的内部流离失所现象很普遍。一些人考虑组建



图表 5

大型海产品企业认为，他们要么与毒贩合作，要么卖掉生意搬走，或者可能雇佣一家私人安保公司。正如一位墨西哥渔民联合会的高级官员所说，“迄今为止最明智的选择是服从毒贩。”

自卫武装团体，就像墨西哥许多社区所做的那样，⁹⁴

但这种回应显然会带来犯罪组织暴力报复的巨大风险，以及可能招致政府的惩罚性回应。⁹⁵

此外，受犯罪组织针对的渔业内部的团结正被许多因素削弱，包括洛佩斯·奥夫拉多尔政府提出的一项新税法，该税法规定只有非渔业合作社或联合会等商业协会成员的人才才有资格享受税收优惠。⁹⁶然而，即使由犯罪组织提供，大约340美元的潜在税收优惠也无法抵消加入渔民合作社所带来的议价、保护和动员能力的损失。

墨西哥有组织犯罪与中国贸易商之间不断演变的关系

中国野生动物贸易商和贩运者在墨西哥的存在和多层次网络正在扩大，但中国野生动物贸易商与墨西哥偷猎者和有组织犯罪集团之间的关系发生了重大变化。

与其他商品的贩运一样，野生动物走私也因中国在关键基础设施和交通节点（如墨西卡利）以及港口（如韦拉克鲁斯）日益增长的投资和华人侨民社区的存在而得到便利。中国的合法企业以及非法网络已在墨西哥大西洋沿岸的韦拉克鲁斯州韦拉克鲁斯港和塔毛利帕斯州坦皮科港建立了强大的存在。后者港口部分由中国公司拥有。在墨西卡利，中国黑帮细胞已涉足合法和非法捕捞以及合成阿片类药物前体走私。⁹⁷

这两类行为者通常都大力讨好当地墨西哥官员，并与他们以及当地其他知名政客和商人建立政治资本。⁹⁸

但在墨西哥有组织犯罪集团最近试图接管墨西哥渔业之前，中国贸易商通常直接与墨西哥渔民互动。在尤卡坦半岛外海海参捕捞的头几年，以及最初在太平洋沿岸的鲍鱼和加利福尼亚湾石首鱼偷猎中，情况就是如此。中国贸易商会向当地渔民发放他们所需海洋物种的合同。海参捕捞者以及石首鱼和鲍鱼偷猎者随后直接卖给贸易商。中国贸易商组织运输到墨西卡利等集散中心和港口，然后再运输和贩运到中国。一些产品，如石首鱼鳔或鲍鱼，会被走私到美国，部分在美国的华人侨民消费者中销售，其余则运往中国。⁹⁹

中国贸易商与墨西哥渔民之间的这种直接联系现在正被墨西哥犯罪集团改变。墨西哥犯罪集团已将中国贸易商从直接从当地渔民采购中排挤出去，以图垄断非法和合法渔业。石首鱼和鲍鱼偷猎者现在被迫卖给墨西哥犯罪集团，然后由他们卖给中国中间商。¹⁰⁰这种犯罪集团插入海产品供应链的情况也在尤卡坦半岛的海参捕捞中发展起来。尽管海参资源尚未恢复，持续的偷猎产量很小，但尤卡坦的墨西哥有组织犯罪集团现在从当地渔民那里购买，然后自己卖给中国中间商，后者不再被允许直接从渔民那里购买。¹⁰¹

墨西哥有组织犯罪集团似乎还建立了自己的海产品仓库，例如用于存放石首鱼鳔。石首鱼鳔的储存和加工不再是大约十年前那样由中国贸易商和贩运者独占的领域。^{102} 石首鱼鳔在墨西哥境内流动，储存在坎昆、圣路易斯波托西、蒙特雷和墨西哥城等地，然后运往美国或中国。^{103}

尽管如此，墨西哥犯罪集团似乎并未强行进入墨西哥境外的贩运和运输环节。这部分贸易仍由中国贸易商控制。虽然中国中间商遍布墨西哥，但据我的对话者所知，仅在一个案例中，墨西哥犯罪集团的代表出现在中国。具体来说，据信强行进入尤卡坦海参捕捞业的墨西哥有组织犯罪集团在中国设有办事处。^{104}

墨西哥有组织犯罪集团现在从一开始就运作，并与中国经纪人打交道，以利用中国市场上需求旺盛的新海鲜商品。其中一种商品是水母，在中国是一种受欢迎的佳肴。过去五年里，下加利福尼亚州圣克拉拉周边地区——长期以来是托托巴鱼偷猎中心和关键毒品转运枢纽——开始出现水母大量繁殖。中国经纪人注意到这一点后，据某些估计，那里的水母捕捞甚至比捕虾更有利可图。^{105} 锡那罗亚贩毒集团指示当地渔民何时何地可以捕捞水母，并向他们征税。该集团还鼓励下加利福尼亚半岛其他地区以及墨西哥其他地区（如锡那罗亚）的渔民参与捕捞，为他们提供收入。在水母繁殖期，圣克拉拉的人口因临时工从5000人激增至15000人。在陆地上，水母被晒干加盐，或装入密封袋加盐水，分类后出口，锡那罗亚贩毒集团在加工厂内设有“会计”，记录加工水母的数量并评估向该集团支付的费用，2021年秋季约为销售价值的15%。^{106} 当时估计约有1500吨水母出口到中国，新的加工厂正在建设中。^{107}

一些中国水母出口商，例如在锡那罗亚的，利用其海鲜出口作为掩护，将芬太尼和冰毒前体带入墨西哥。^{108}

关键的是，许多与墨西哥犯罪集团打交道的中国海鲜贸易商销售的是获准捕捞和运输的海洋物种，或合法与非法商品的混合，并在墨西哥经营其他业务，如超市和餐馆。虽然一些中国经纪人寻找非法商品（如托托巴鱼），并有意为墨西哥贩毒集团洗钱和转移价值，但其他人可能甚至不知道自己在与墨西哥有组织犯罪集团打交道。多位来自大型墨西哥海鲜出口商和渔民联合会官员的受访者强调，中国买家“热衷于获得从墨西哥出口鱼类的合法文件”和海鲜来源证明，尽管“他们不关心文件是如何获得的，是真是假，只要有一些文件能让当局看起来没问题就行。”^{109}

大型墨西哥海鲜企业，尤其是那些与驻华经纪人打交道的，仍然能够直接与中国经纪人交易，因为墨西哥各地渔业被犯罪集团接管的情况各不相同，也可能因特定犯罪集团的本地决策而异。此外，一些大型墨西哥海鲜出口商可能尚未经历犯罪集团的压力，或者迄今为止仅被要求支付勒索费用。其他企业可能面临有组织犯罪集团更复杂的要求，例如将其加工厂完全交由毒贩支配。在下加利福尼亚州的中国海鲜贸易商数量远多于南下加利福尼亚州。

有时中国犯罪集团也在墨西哥活动，特别是在美国边境附近以及没有犯罪集团建立专属领土控制的地区，暴力争夺可能仍在进行。例如，下加利福尼亚州的一位渔民描述了他的朋友在恩塞纳达被所谓的“中国黑手党”折磨致死，原因是没有交付承诺数量的非法捕捞且非常昂贵的鲍鱼——这是一种海洋物种科，其中一些因过度捕捞在墨西哥周边已濒临崩溃。^{110}

最后，中国渔船队沿墨西哥专属经济区也构成重大非法捕捞威胁，包括对海洋生态系统健康至关重要的顶级捕食者（如各种鲨鱼）和其他大型远洋物种（如蝠鲼），这两者都是中国消费者高度需求的。中国渔船队的规模及其进入墨西哥水域的程度似乎远不及厄瓜多尔、阿根廷或智利等地——例如，中国数百艘渔船组成的船队能在数小时内捕捞殆尽并摧毁整个海洋生态系统。然而，墨西哥对专属经济区的监控微乎其微。墨西哥海军的海上能力因人员被牵制在陆地上的反犯罪和禁毒行动中而大幅下降。尽管墨西哥海军拥有几艘全新舰艇，但缺乏船员或燃料。其许多海军资产仍停泊在墨西哥港口，没有任何可预见的海上部署前景。^{111} 墨西哥渔民合作社和联合会的代表认为，他们多年来要求墨西哥政府更好地监控中国渔船队并对侵犯专属经济区的行为采取行动的请求，并未得到足够的政府回应。^{112}

III. 洗钱与价值转移

墨西哥与中国之间的野生动物贸易也日益成为非法经济中转移价值、规避美国和墨西哥银行反洗钱机制以及中国资本外逃控制的工具。中国的控制措施阻止中国公民每年从中国向境外转移超过等值5万美元的资金。^{113}

Drzen Jorgic 2020年12月的路透调查详细介绍了在墨西哥运营的中国非正规银行系统如何为贩毒集团洗钱，并日益取代哥伦比亚和墨西哥的洗钱者。^{114}一些洗钱者利用野生动物出口业务（如水母）作为幌子。

然而，利用野生动物在墨西哥与中国犯罪网络之间进行洗钱和非法价值转移的情况远不止于此。问题也不仅仅是来自非法野生动物贸易或非法伐木的资金通过银行或贸易体系被洗白——后者是世界主要国家（包括七国集团和联合国）日益关注的问题。^{115}

在墨西哥，托托巴鱼鳔、其他海洋和陆地产品以及木材越来越多地被贩毒集团用来支付制造非法毒品所需的前体。^{116}野生动物产品在原产地和零售端之间的巨大加价使其成为洗钱和价值转移的理想工具。墨西哥渔民获得1美元的海参，在香港能卖到70美元。^{117}

除了使非法贸易利润丰厚外，巨大的利润空间还允许隐藏非法资金。

10/21

这种跨越两个非法经济体的价值转移，比单一贩运网络走私多种商品并利用相同物流路线和腐败网络更进一步——例如，2020年美国“顶点行动”针对在美国境内从墨西哥走私石首鱼鳔、鱼翅以及毒品、钻石和贵金属的中国公民时发现的情况。^{118}它涉及非法商品的支付和洗钱活动。

需要进一步研究，以更好地了解野生动物与前体物易货在洗钱中所占的比例。^{119}野生动物商品产生的价值量（可能达数千万美元）可能接近墨西哥贩毒集团欠中国前体物经纪人的金额——同样可能达数千万美元。尽管如此，野生动物易货不太可能取代其他洗钱和价值转移方式。但这种支付方式日益增长的作用可能对墨西哥的自然生态系统和生物多样性造成毁灭性打击，因为贩毒集团试图合法和非法地获取越来越多、种类越来越广泛的动植物物种，以支付毒品前体物的费用。

同样在南非，华人三合会以海洛因向当地帮派支付在开普敦附近偷猎的鲍鱼。^{120}

这种野生动物与前体物的易货在东南亚和太平洋地区尚未被发现，^{121}

但鉴于那里偷猎和野生动物贩运规模巨大，这值得关注。

IV. 中国与墨西哥在打击野生动物贩运方面的外交与执法合作

历史上，任何形式的执法合作在墨中关系中发挥的作用都非常小，至今仍微乎其微。中国大多否认对墨西哥偷猎和向中国贩运的责任，将环境执法责任推给墨西哥。只有在强大的国际压力下——具体而言，在石首鱼鳔贩运问题上——中国才采取了有限的拦截行动，以阻止偷猎的野生动物从墨西哥流入中国。然而，此类拦截行动——理想情况下应与墨西哥进行有意义的、但目前尚缺乏的情报共享——需要持续并扩展到其他被贩运物种。

然而，墨西哥政府并未在执法合作方面（包括野生动物贩运问题）做出重大努力与中国接触。墨中关系一直以经济合作与竞争为中心，需要复杂的外交平衡。尽管墨西哥试图与中国保持良好关系，但它常将中国视为经济竞争对手。^{122}但在其他方面，墨西哥寻求与中国保持积极轻松的关系，传统上不对中国的人权问题发表评论。对于洛佩斯·奥夫拉多尔政府而言，这种沉默是其强调主权、避免批评外国领导人的重要组成部分。^{123}

拦截与打击零售市场

中国在野生动物贩运问题上与墨西哥的接触主要集中在石首鱼走私上，因为该问题以及相关的导致小头鼠海豚濒临灭绝的兼捕，给墨西哥和中国政府带来了最大的国际关注度和压力。即便如此，当墨西哥外交官在国际和墨西哥环保活动人士的引领下，开始提出中国对石首鱼鳔的需求问题时，中国政府当局最初完全不予回应。^{124}

在中国近期削弱香港自治权（这可能削弱香港与国际执法同行合作的能力）之前，墨中之间最强的执法合作集中在香港海关，尤其是在石首鱼和其他野生动物商品走私方面。^{125}在墨西哥外交官的持续接触下，中国海关官员偶尔甚至允许国际环境非政府组织接触来自墨西哥的查获野生动物产品，至少用于视觉记录，即使不能采集样本。^{126}然而与此同时，即使在更关注野生动物贸易执法的香港，海关当局也会将查获的野生动物产品交给中国的中医药学校和制药公司进行实验，以确定潜在的商业用途。^{127}

墨西哥和中国从未开展过任何联合野生动物贩运调查和执法行动。然而，面对恩里克·培尼亚·涅托政府、美国政府以及国际环保界的巨大压力，中国终于在2018年针对石首鱼鳔走私者和零售商采取了多次拦截行动，此前中国海关官员已进行了几次大规模查获。其中规模最大、范围最广的拦截行动发生在2018年12月，是中国卧底行动“SY608”的高潮。通过对广东和广西多个城市石首鱼鳔零售商的突击搜查，该拦截行动逮捕了16名石首鱼交易商。^{128}在墨西哥外交官的敦促下，中国当局还加大了对石首鱼走私的处罚力度。^{129}

中国的石首鱼贩运者通过将销售从公开陈列和橱窗转移到地下私人仓库以及通过私人通讯平台进行在线零售来适应。^{130}与石首鱼鳔的公开陈列和广告不同，这种秘密零售使情报收集和拦截行动更加困难，需要控制下交付和卧底诱捕行动。此外，执法当局往往难以区分石首鱼鳔和全球各地（包括孟加拉国、印度、巴布亚新几内亚、巴西和法属圭亚那附近）为供应中国市场而日益捕捞的其他石首鱼科鱼类的干鱼鳔。^{131}对新的石首鱼科鱼类捕捞量的可持续做法和有效监测很少见。

中国对走私石首鱼的查获仍在继续，表明贩运仍在进行。2020年6月，中国当局进行了二十多年来最大的一次石首鱼鳔查获，价值超过300万美元。^{132}另一次（尽管规模小得多）查获由香港海关在2021年7月进行。^{133}然而，针对石首鱼零售商和走私网络的拦截似乎并未在港口和机场检查之外持续进行。



图表 6

然而，仅依赖查获存在固有局限性。贩运者很容易以多种方式适应，包括订购更多数量的野生动物产品，从而诱发偷猎。

贩运者很容易以多种方式适应……当查获未能导致整个贩运网络被摧毁时，仅靠野生动物查获实际上可能产生适得其反的效果。

11/21

从野外捕获更多动物。因此，仅凭野生动物查获行动，若未能摧毁整个贩运网络，实际上可能适得其反。^{134}但正如过去十年美国针对石首鱼盗猎者的拦截行动所示，许多在美国的中国石首鱼盗猎网络（走私路线有时途经美国）规模较小且分散。这意味着，即使整个网络在中国境外被摧毁，也很容易被替代。^{135}因此，持续开展拦截行动至关重要。

中国关于墨西哥相关野生动物贩运的公开叙事

中国关于墨西哥/国际野生动物贩运的公开表态主要是防御性的，重点在于反驳国际批评，很少（如果有的话）承认中国自身在助长墨西哥/非法野生动物贩运中的作用。

尽管中国继续在中国港口查获石首鱼货物，并在几年前确实对中国的零售商采取了拦截行动，但其公开声明中极少提及源自墨西哥的野生动物贩运。中国官员经常反驳美国、墨西哥或国际非政府组织的说法。例如，2020年9月，特朗普政府发布了一份“中国环境滥用情况说明书”，^{136}

指责中国“无可争议地是世界上最大的合法和非法野生动物消费国”，^{137}

中国则在2020年10月发布了“美国环境损害情况说明书”作为回应，^{138}其中引用联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，称美国是野生动物贩运的主要目的地和消费国，并特别强调了“麦克唐纳石首鱼”（即墨西哥石首鱼）被走私到美国的情况。^{139}该说明书未提及美国是石首鱼运往中国的转运路线。相反，中国政府关联媒体，如中共中央机关报、中国最大的报业集团《人民日报》，将美国的指控定性为“诬蔑”和“大笑话”。^{140}它还指责美国虚伪，对其自身环境不当行为视而不见。^{141}为证明美国对野生动物贩运负有责任，中国的反制说明书引用联合国毒品和犯罪问题办公室的数据称，2005年至2018年间，美国占全球野生动

物查获量的38.5%，但未提及美国的高查获率可能反映出美国比其他国家更愿意投入执法资源打击野生动物贩运。因此，查获水平不仅仅是违禁品流动程度的指标，也可能反映执法力度的强弱。

中国政府官员和媒体（绝大多数与政府有关联并受其控制）广泛强调中国在生物多样性保护以及实现习近平主席“生态文明”和“平衡、可持续发展”理念方面的承诺、成功和进展。¹⁴²他们还大肆宣扬中国在国内外环保努力中获得的任何赞誉和国际认可，同时淡化或驳斥批评。中国政府官员及与政府关联的研究机构的声明也强调中国在制止野生动物贩运方面的国际合作。例如，2020年初，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文在其关于如何打击中国野生动物贩运的七项详细建议中，强调了打击野生动物贩运的国际合作，并列出了解决中国执法不作为和拖延问题的方法。¹⁴³在强调中国生物多样性保护成功经验时，《中国日报》等中国媒体也着重宣传中国在与其它发展中国家分享环保知识和经验方面的积极作用，帮助这些国家像中国一样实现经济增长。¹⁴⁴

反洗钱努力

截至2022年2月，中国尚未与墨西哥在金融情报和反洗钱方面开展合作，以打击源自墨西哥的非法野生动物流动及其收益。¹⁴⁵2019年和2020年，美国财政部和欧洲刑警组织将中国洗钱者定性为“主要威胁”。¹⁴⁶中国洗钱者的作用似乎正在增长，并已从亚洲扩展到墨西哥、哥伦比亚和中美洲。¹⁴⁷尽管资本外流受到严格控制，中国洗钱者仍依靠贸易洗钱以及门罗币、比特币和以太坊等加密货币，在中国金融和银行系统内外转移资金。阻止资本外流（中国有组织犯罪集团在其中扮演重要角色）长期以来一直是中国政府和执法部门的首要重点。¹⁴⁸

过去两年，中国大力加强了针对洗钱的执法措施。但中国的执法重点远非全面打击洗钱，而是更狭隘地集中于阻止中国资本外逃，包括通过中国大陆、香港、澳门以及东南亚和太平洋地区的在线赌博。事实上，中国在东南亚的大部分执法联络官员都致力于此。



图表 7

过去两年，中国大力加强了针对洗钱的执法措施。但中国的执法重点远非全面打击洗钱，而是更狭隘地集中于阻止中国资本外逃。

问题。¹⁴⁹就中国与多边执法机构在反洗钱方面的合作而言，如果此类行动涉及中国或香港的银行系统，中国会避免与任何“五眼联盟”情报共享国家（美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰）合作。¹⁵⁰在国内立法方面，中国正在修订其法律，将野生动物贩运相关的洗钱行为纳入其中。¹⁵¹然而，中国国内这些反洗钱努力尚未扩展至其愿意与墨西哥或美国就野生动物犯罪开展广泛的国际联合调查和起诉。¹⁵²

12/21

然而，中国反洗钱工作的地缘政治与功能选择性，也需置于其整体能力局限的背景下理解。在金融和银行领域，中国反洗钱在资源与程序方面仍远落后于西方相关法律法规。正如一位前执法官员所言：“坦率地说，仅让中国在纸面上达到西方反洗钱标准，就是一项艰巨任务。”¹⁵³

三方打击野生动物犯罪合作

一段时间以来，美国和墨西哥政府也曾试图说服中国政府参与关于如何打击石首鱼走私的三方讨论，这些走私活动大部分仍经由美国中转。¹⁵⁴然而，中国政府拒绝将技术性讨论设为常设的三方参与论坛，更不用说将其扩展至涵盖从中国走私至墨西哥的野生动物制品。中国强烈倾向于将任何涉及中墨野生动物走私的接触保

持为非正式、逐案讨论的形式，以免受任何常设协议或合作承诺的约束。^{155}美墨中三方关于石首鱼走私的外交接触仍处于停滞状态。

与此同时，在洛佩斯·奥夫拉多尔执政下，墨西哥政府关于石首鱼走私的外交优先事项已发生转变。这些努力侧重于防止墨西哥因在打击石首鱼偷猎和阻止小头鼠海豚误捕方面彻底失败而面临国际制裁，正如2019年《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）缔约方大会所表明的那样。^{156}

墨西哥还试图让CITES将石首鱼从濒危物种名录中移除，以便该物种可以合法捕捞和出口。^{157}这将免除墨西哥政府对偷猎者采取执法行动的责任。

2022年3月，CITES仅批准了养殖石首鱼肉的合法贸易和出口，捕捞野生石首鱼以及任何鱼鳔（包括来自养殖鱼类的鱼鳔）的贸易仍属非法。^{158}然而，尽管不断扩大的石首鱼养殖业可能雇佣少数石首鱼偷猎者，但CITES的新批准不太可能显著减少石首鱼偷猎活动，因此，只要刺网还在使用，小头鼠海豚面临的灭绝威胁就依然存在。高价值鱼鳔市场仍将是非法的，因此只能通过非法捕捞来供应。此外，即使有一天建立了合法的石首鱼鳔市场，养殖业在未来数年内也无法与来自（合法或非法）野生雌鱼的鱼鳔竞争，因为鱼鳔的价值取决于大小，而这与鱼的年龄相关。但合法的鱼鳔市场（例如来自养殖鱼类的鱼鳔）可能被用来洗白非法捕捞的石首鱼鱼鳔。根据现行规定，只有养殖石首鱼肉可以出口，养殖场必须销毁其养殖鱼类中的鱼鳔，以防其流入非法市场。^{159}

此外，中国针对石首鱼走私的拦截行动是一个例外，而中墨之间在打击野生动物走私方面的合作基本上不存在。正如一位驻中国的野生动物走私与执法专家在接受我采访时所说：“石首鱼在中国成了一个政治问题。这就是为什么会有执法行动，至少在一段时间内如此。”^{159}石首鱼的故事表明，如果面临强大的国际压力，中国可以做出回应，至少是暂时性地打击其非法商品零售市场。但这种暂时的关注并未扩展为更广泛的打击野生动物走私合作。中墨之间关于打击从墨西哥向中国走私野生动物制品的接触仍然“非常缓慢、复杂、笨拙，且远未达到强有力的程度。”^{160}因此，持续向中国施压，要求其关闭有问题的零售市场至关重要。

然而，中国在2018年愿意对非法石首鱼零售市场进行突击检查，正值中国仍希望利用其打击野生动物走私的合作作为缓解中美紧张关系的机制。当即使在拜登政府时期，这种期待中的关系改善也未能实现时，中国在国际野生动物走私问题上合作的意愿便减弱了。^{161}

司法协助

中墨执法合作也持续受到语言困难的困扰，能同时讲中文和西班牙语的墨西哥和中国司法及执法人员数量有限；同时面临法律挑战，两国的法律体系均未使国际合作变得容易。因此，墨西哥与中国在司法协助问题上的接触是零散且不连贯的，两国对当前问题都缺乏全面了解，也缺乏一个统一的机构接触渠道。在两国，各种机构和部门相互隐瞒信息、拖延、绕过其他部门。^{162}墨西哥总检察长办公室历来很少与墨西哥外交部共享信息，即使是总检察长办公室主动接触中国政府的问题也是如此——这种官僚机构间的脱节在洛佩斯·奥夫拉多尔政府期间变得更加严重。^{163}

相比之下，美墨之间打击野生动物走私的合作要广泛得多，涵盖的物种也多得多。例如，尽管中国并未重点关注海参或鲍鱼向中国的走私，但这两者一直是美国野生动物监管和执法工作的重点，即便它们在墨西哥境内面临执法挑战。^{164}几年前，美国政府识别出非法和不可持续的流动，对来自墨西哥太平洋海岸的海参进口实施了限制，并要求提供合法捕捞的证明。墨西哥国家水产养殖和渔业委员会（CONAPESCA）负责证明生产商和出口商符合所有许可证和配额要求，这些文件是海参合法进入美国所必需的。美国边境检查员还会评估进入美国的海参是否确实是允许进口的特定物种。然而，我的许多访谈对象评估认为，腐败——有时是在毒贩的枪口下诱发的——普遍存在于CONAPESCA及其认证过程中。^{165}但尽管监管和执法过程并不完美，它显示出美国愿意承担共同责任，以抑制墨西哥境内对野生动物物种的非法和不可持续的捕捞。这与中国的态度形成了鲜明对比。

五、“墨西哥，你自己解决”：墨西哥的环境监管执法、能力与挑战

中国政府的一贯立场是，应由墨西哥政府在其境内执法，打击偷猎和贩运活动，而非由中国负责。^{166}

但如同毒品贸易一样，这一方针面临诸多挑战。甚至在洛佩斯·奥夫拉多尔政府上台之前，许多环境机构就已力量薄弱，缺乏执法授权、巡逻人员以及打击环境犯罪的资源，并饱受预算削减之苦。例如，在恩里克·培尼亚·涅托政府执政期间的2015年至2019年，墨西哥环境和自然资源部（Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT）的预算被削减了61%。许多墨西哥环境机构也腐败横行。^{167} 该国历来薄弱的环境执法力度，在洛佩斯·奥夫拉多尔政府治下已基本形同虚设，该政府进一步削弱了政府环境监管机构的预算和人力资源。^{168} 例如，2020年6月，洛佩斯·奥夫拉多尔政府将墨西哥国家自然保护区委员会（La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP）的预算削减了75%，该机构相当于美国国家公园管理局，负责管理覆盖全国22%领土的182个自然保护区。^{169} 除了直接导致200名员工被解雇外，后续还有进一步的裁员。其他重要的墨西哥政府环境机构，包括国家林业委员会（Comisión Nacional Forestal, CONAFOR），也遭遇了预算大幅削减。^{170}

洛佩斯·奥夫拉多尔政府的态度进一步加剧了这些系统性问题，即不诉诸任何需要墨西哥执法机构（包括陆军、海军和高度军事化的国民警卫队）使用可见武力（尤其是致命武力）的执法行动，尤其是在面对愤怒的暴民时，例如抗议的石首鱼偷猎者、其他抗议者，甚至武装民兵。^{171} 这是墨西哥政府所谓“拥抱而非子弹”安全战略的组成部分，该战略大幅缩减了执法行动，转而试图依靠社会经济政策来应对犯罪。^{172} 此外，虽然名义上将大部分打击犯罪行动的责任下放给市州当局，但洛佩斯·奥夫拉多尔政府也大幅削减了它们的预算，尽管这些执法力量从一开始就缺乏足够的资源和能力。^{173} 这意味着自2020年底以来，在海上或陆地上没有对石首鱼偷猎者采取任何有意义的执法行动，因为墨西哥执法力量试图避免石首鱼偷猎者引发暴力反政府骚乱。在2020年及之前发生的骚乱中，抗议的石首鱼偷猎者焚烧了政府船只、办公室和汽车，并偷走了武器。^{174} 正因如此，2020年12月，墨西哥政府还暂停了两个关键环境非政府组织——海洋守护者协会和鲸鱼与海洋科学博物馆（Museo de la Ballena y Ciencias del Mar）——的行动，这两个组织是清除缠绕小头鼠海豚的刺网的主要力量，此后，包括在小头鼠海豚保护区内，偷猎活动肆无忌惮地爆发了。^{175} 2021年秋季，墨西哥政府与这两个非政府组织签署了一项新协议，允许它们返回小头鼠海豚活动区域巡逻，但墨西哥政府并未重新授权它们接近偷猎者或清除那些会杀死小头鼠海豚的刺网。^{176}

就洛佩斯·奥夫拉多尔政府开展的重要拦截行动而言，这些行动均未使用可见武力，例如在夜幕掩护下进行突击搜查。诚然，在下加利福尼亚州针对石首鱼贩运者采取了一些有意义的行动。2018年，墨西哥总检察长办公室成立了一个新的打击野生动物贩运拦截部门，尽管该部门规模较小且广泛关注从木材到石首鱼贩运等各种环境犯罪，但它对野生动物贩运进行了专项调查。在海军执行逮捕行动后，该部门于2020年11月牵头起诉了七名主要的石首鱼贩运者，其中包括安东尼奥·“阳光”·罗德里格斯·佩尼亚。^{177} 墨西哥随后开展的拦截行动还逮捕了两名涉嫌偷猎石首鱼的华裔。然而，被捕者尚未被审判。这些逮捕行动也未能产生持久的威慑效果。2021年12月和2022年1月，石首鱼偷猎活动以及使用对小头鼠海豚致命且被禁的刺网进行的其他捕捞活动依然十分猖獗，基本上没有任何执法行动。^{178}

墨西哥针对其他野生物种的偷猎和贩运执法情况则更糟。洛佩斯·奥夫拉多尔政府对所有环境机构实施了巨额预算削减，解雇了数百人，其中包括一些非常敬业、能干且卓有成就的环境保护官员。^{179} 墨西哥各方面的能力都已萎缩。

这种能力的萎缩不仅体现在保护生物多样性方面，也体现在预防与环境损害相关的公共卫生风险方面。例如，墨西哥从被偷猎或以其他方式死亡的动物身上取样以识别可能的人畜共患疾病的能力——美国十年前曾在其人畜共患疾病检测项目PREVENT下培训墨西哥环境官员进行此类操作——已基本消失。^{180} 洛佩斯·奥夫拉多尔政府在经济上依赖与美国的贸易，并主要专注于征收关税，因此对在美墨边境建立强有力的人畜共患疾病监测控制措施不感兴趣。^{181}

墨西哥海关法规也使对贸易野生动植物产品的检查变得复杂。海关法规本身就非常复杂，并且未能对受环境保护法规管制的产品与未受管制的产品做出有意义的区分，法规中列明的物种非常少。因此，出口和查获的物品通常仅被列为“未具体说明的产品”，导致对墨西哥非法野生动物贩运情况的了解非常有限，并阻碍了对走私网络的调查。^{182}

当然，腐败渗透到墨西哥的公共生活中，这一祸害几乎遍及该国所有负责环境保护的国家、州和市级执法及监管机构。

VI. 结论与建议

14/21

墨西哥的偷猎和野生动物贩运活动正在增长，并已超越该国及美洲地区的传统市场范围。尽管美国长期以来一直是墨西哥非法获取动植物的重要转运地和目的地，但中国在墨西哥野生动物贩运中的角色正在上升，且往往不为人知。两国间不断扩大的合法野生动物贸易也充当了洗白偷猎动植物及毒品收益的渠道。合法与非法的野生动物贸易同样成为支付墨西哥非法毒品生产所需中国前体化学品的机制。随着关系模式的变化，墨西哥有组织犯罪集团与中国野生动物贸易商及贩运者之间的联系也在加深。



图表 8

应对墨西哥及全球生物多样性与基本生态健康面临的威胁，既是执法、社会经济和政治挑战，也是环境科学问题。即便洛佩斯·奥夫拉多尔政府对环境保护兴趣寥寥，削弱法规并大幅削减本已资源不足的环境监管与执法机构预算，但实地环境执法行动以及对野生动物和自然资源的就地保护仍至关重要。相应地，就地保护需要解决墨西哥薄弱的机构能力问题，以及该国高度暴力且实力强大的有组织犯罪集团——这些集团正强力扩张其在合法与非法野生动物经济中的存在。这要求墨西哥政府找到意愿和能力，来对抗这些集团腐蚀和恐吓政府环境官员以及野生动物猎人、渔民、生产者和贸易商的能力。

但应对墨西哥野生动物贩运的有意义举措也需在国际层面展开。保护工作有赖于需求国与转运及供应国之间的强有力合作，尤其是当野生动物贩运网络跨越国界时。因此，扩大墨西哥与中国在打击野生动物贩运方面的合作至关重要，而包括美国在内的三方合作将最为有益。

由于墨西哥法治极其薄弱、洛佩斯·奥夫拉多尔政府根本不愿强力对抗墨西哥有组织犯罪集团，以及中国不愿与墨西哥开展有意义的环境执法合作，应对墨西哥日益增长的野生动物贩运威胁颇具挑战。因此，以下建议应被视为总体指导方针，同时需认识到中国的国内政治环境以及墨中两国间的国际合作状态不会轻易允许这些建议迅速被采纳。此外，所有此类指导方针都需针对特定动植物物种及其相关的野生动物贸易与贩运活动进行定制。

其中一些建议，例如就地执法或创造合法收入替代方案，可由墨西哥单独实施，但中国和美国政府可通过资金和技术援助予以支持。其他建议，例如取缔中国的非法零售市场，则主要取决于中国政府。不过，墨西哥和中国可在提供走私网络情报或金融情报方面提供帮助。

执法

需利用查获行动来详细识别野生动物贩运网络，并系统、有力地予以瓦解。只要需求持续存在，就会有新网络取而代之，但即便是暂时的破坏，也能为脆弱的生物多样性和生态系统提供一些恢复机会。

瓦解野生动物贩运网络应聚焦于尽可能一次性抓捕其大部分中层运营人员，以最大限度削弱其再生能力——这一策略远比逮捕野生动物“头目”（尽管这在道义上可取）或用低级偷猎者塞满监狱更为有效。在墨西哥，这意味着既要有追查中国贸易商和贩运者的意愿，同样关键的是，还要有针对墨西哥有组织犯罪的有效执法策略。

拦截行动需精心设计，以避免产生适得其反的效果——即更多查获导致更多偷猎，因为贩运者预期会有一定比例的违禁品被执法拦截行动缴获，并会通过订购更多数量的动植物进行非法获取来适应。

就地执法仍是打击偷猎和野生动物贩运不可或缺的组成部分。在墨西哥，这要求墨西哥政府发展出对抗偷猎者的意愿，即便偷猎者可能对政府采取暴力打击。

无论是在拦截行动还是就地执法中，威慑都需要足够频繁的起诉。高额但罕见的惩罚既无法威慑也无法削弱犯罪网络。适度惩罚但确保有效起诉的高确定性，能产生远更强大的威慑效果。

打击偷猎的经济激励措施

有效的就地执法反过来需要协助当地社区发展人力资本、社会流动性以及可持续的合法收入，无论是在生态旅游领域还是其他领域，例如自然资源的可持续利用或其他产业。在墨西哥，此类合法经济机会可包括海洋物种的可持续捕捞，以及对于陆生物种，在UMA体系（该体系赋予土地所有者和当地社区对其土地上自然资源的权利）下进行狩猎、牧场经营或采集，或通过其他机制进行。此类合法经济机会需经过巧妙设计，涵盖价值链开发与市场准入，并清除腐败。

因此，政策应倾向于允许可持续狩猎和捕捞，以便当地利益相关者从物质利益出发促进保护。然而，墨西哥必须在许可和监测陆生及海洋物种采集方面做得更好。无论是大型出口商还是小型社区合作社进行的合法贸易，都被用来洗白偷猎的动植物。因此，墨西哥政府必须愿意开展有力且频繁的检查并惩罚违规者，同时保护其人民免受有组织犯罪集团的恐吓。

15/21

狩猎可以是可持续的，并且能够造福环境，例如通过控制过度繁殖的物种数量。当关键捕食者物种的数量因偷猎、栖息地破坏或其他原因而下降时，这一点尤其明显。对顶级捕食者的偷猎和不可持续的狩猎问题尤为严重，因为它会在整个生态系统中产生大规模连锁反应。事实上，并非所有偷猎（正如并非所有合法贸易）都会威胁到一个物种的生存与健康。在缓冲区，甚至在保护区的核心区域，允许对非濒危物种进行有限度的狩猎，以及有限度地可持续开采自然资源，以缓解当地贫困社区的粮食不安全与收入损失，是合理的。因此，关键在于逐案评估何种类型、何种程度的狩猎是可持续的。

只要有可能，应赋予当地社区在保护区内土地的权利，以及从可持续野生动物利用（例如在UMA体系下）中获得收益的权利。应帮助边缘化社区保障其权利，并使其在土地利用和保护的决策中拥有强有力的发言权，以实现环境公平与可持续性。所赋予的权利应是有限的，并对其用途施加限制，以确保生物多样性的保护。不应允许社区破坏具有重要生物多样性的区域。这并不排除可持续的伐木、为生计或战利品狩猎非濒危物种，或在保护区内进行有限度的放牧。

此类有条件的权利还应包括社区有权获得可持续野生动物管理所产生的100%收入，但应对这些收入征税，以便为当地社区的努力提供外部政府支持。有了这些税收收入，国家可能就不太有动机与外部偷猎和森林砍伐行为勾结，或者在野生动物贩运者或伐木业等其他行为者威胁社区资源时对其置之不理。所有此类安排都需要定期进行监测和重新评估，并充分听取当地社区的意见。

在某些情况下，如果无法产生合法的替代方案，捐助者可能不得不付钱让人们不去偷猎——同时要严格的监测和条件约束。^[183]此前在科尔特斯海小头鼠海豚栖息地，为补偿渔民不捕鱼而设计的计划已经失败，需要从中吸取教训，以避免在其他地方重蹈覆辙。^[184]

需要定期和反复进行仔细的监测和重新评估，以重新评估野生动物种群和生态系统是否状况良好，因为有限开发的影响可能会随时间而变化。墨西哥在这方面有一些可供借鉴的良好监测案例，例如与塞里原住民社区合作，对蒂布龙岛上的沙漠大角羊种群进行狩猎监测，^[185]

这表明当墨西哥政府有政治意愿更好地实施和执行环境政策时，它是有能力做到的。

然而，当腐败、逃避法律和野生动物洗钱行为普遍存在时，政策制定者需要愿意对特定物种实施临时和特定区域的禁令，并暂停许可证，例如当墨西哥鳄鱼养殖场或UMA许可证持有者中发生大规模违规行为时。对于发生大规模违规行为的养殖场、渔业或渔业社区，以及墨西哥政府已提供执法支持以防止有组织犯罪集团恐吓和报复的场所，应暂停其许可证。

保护工作的融资必须转向生态旅游以外的多元化资金来源，例如通过生态系统服务付费计划或其他方式为生物多样性定价。¹⁶

关闭问题市场

包括中国在内的动植物野生动物产品零售和需求市场需要重塑——既要通过说服和宣传活动，也要通过执法。例如，处罚应区分墨西哥龟类和爬行动物的小额买家，与石首鱼等违禁野生动物产品的投机者、投资者和重度使用者。墨西哥应与国际论坛和伙伴合作，寻求激励中国采取更加坚定、



图表 9

墨西哥应寻求激励中国采取更加坚定、有力且持续的努力，以打击源自中国的野生动物产品的零售和贩运，并将范围从石首鱼扩展到鱼翅、鲍鱼、海参以及陆生物种。需要付出勤勉的努力来执行此类禁令，并预见到这会将野生动物及其肉类的贸易推向地下或线上，正如中国在石首鱼突击检查行动中所发生的情况。必须实现对违法者进行有效的识别和起诉，以形成对秘密犯罪的威慑效应。

激励中国更愿意与墨西哥和美国在打击与野生动物产品相关的洗钱活动方面进行有意义的合作，并协助为毒品运输付款，这也将有所帮助。尽管此类反洗钱行动不会切断野生动物贩运的资金来源，也不会使野生动物贸易商或贩毒集团破产，但这些金融情报可以转化为有价值的情报，从而能够对中层贩运者和整个走私网络采取有效行动。¹⁷

必须抑制导致重大生态损失的野生动物产品的需求和供应，例如通过不可持续的获取和偷猎获取的传统中药产品。中药产品不应再来源于受威胁或濒危的野生动物。但为中药获取非法野生动物成分的压力似乎正在蔓延到墨西哥，例如针对美洲豹。

保护守护者

不幸的是，在可预见的未来，无论是墨西哥政府还是中国政府，都几乎没有希望采纳这些建议，并更广泛地采取有力行动与合作，以打击墨西哥的偷猎行为和来自该国的野生动物贩运。

至少，墨西哥政府必须愿意以比迄今为止所表现出的更大承诺，来保护墨西哥保护野生动物的第一道也是最后一道防线——环保活动家和非政府组织。

可悲的是，墨西哥的环境保护行动者需要做好准备，应对墨西哥生物多样性所面临的危险压力，以及日益增长的、越来越多地涉及与中国及其他市场有关联的暴力有组织犯罪集团的野生动物贩运活动。

参考文献

16/21

1 参见，例如，Vanda Felbab-Brown，《灭绝市场：野生动物贩运及其应对之策》（纽约与伦敦：Hurst-Oxford University Press，2017年）；以及Craig Simmons，《吞噬之龙：中国的崛起如何威胁自然世界》（纽约：St. Martin's Griffin，2013年）。

3 Alejandra Leyva Hernández、Rita Chantal Reyes Medina、Cristina García Bravo 与 José Carlos Juárez Pérez，《关于墨西哥环境人权捍卫者状况的报告，2019年》（墨西哥城：墨西哥环境法中心，2020年3月），<https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/informe-personas-defensoras-2019.pdf>。

4 参见，例如，Vanda Felbab-Brown，“墨西哥失控的犯罪市场”（华盛顿特区：布鲁金斯学会，2019年3月），<https://www.brookings.edu/research/mexicos-out-of-control-criminal-market/>；Vanda Felbab-Brown，“墨西哥民兵组织的崛起：公民安全还是冲突进一步升级？”《PRISM》第5卷第4期（2015年12月）：第173-186页，<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Rise-of-Militias-Mexico.pdf>；以及Vanda Felbab-Brown，“2022年墨西哥的犯罪与反犯罪政策：黯淡前景”，《Mexico Today》，2022年1月21日，<https://mexicotoday.com/2022/01/21/opinion-crime-anti-crime-policies-in-mexico-in-2022-a-bleak-outlook/>。

5 参见，例如，Martha Pskowski，“森林砍伐与采矿威胁墨西哥帝王蝶保护区”，Mongabay，2018年12月19日，<https://news.mongabay.com/2018/12/deforestation-and-mining-threaten-a-monarch-butterfly-reserve-in-mexico/>。

6 对墨西哥非法伐木进行系统性概述超出了本报告的范围。参见，例如，Deborah Bonello，“贩毒集团如何涉足墨西哥非法伐木”，InSight Crime，2020年9月18日，<https://insightcrime.org/investigations/drug-cartels-illegal-logging-mexico/>。

7 参见，例如，Vanda Felbab-Brown，“消失的小头鼠海豚与打击野生动物贩运的挑战”，布鲁金斯学会，2017年6月5日，<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/06/05/the-vanishing-vaquita-and-the-challenges-of-combating-wildlife-trafficking/>；以及Vanda Felbab-Brown，“拯救小头鼠海豚与今年秋季的紧迫性”，《Mexico Today》，2020年10月11日，<https://mexicotoday.com/2020/10/11/opinion-saving-the-vaquita-marina-urgency-of-this-fall/>。

8 关于墨西哥野生动物市场的综述，参见Ines Arroyo-Quiroz 与 Tanya Wyatt 编，《墨西哥的绿色犯罪：案例研究集》（纽约：Palgrave-Macmillan，2018年）。

9 作者于2011年10月在墨西哥对一位墨西哥环境保护政府官员的采访。

10 Rene Ebersole，“蜂鸟爱情符咒黑市内幕”，《国家地理》，2018年4月18日，<https://www.nationalgeographic.com/animals/article/wildlife-watch-illegal-hummingbird-trade-love-charm-mexico-witchcraft>。

11 参见，例如，Alejandra Goyenechea 与 Rosa A. Indenbaum，“打击从拉丁美洲到美国的野生动物贩运：来自墨西哥、加勒比地区、中美洲和南美洲的非法贸易及我们可采取的应对措施”（华盛顿特区：野生动物捍卫者组织，2015年10月13日），<https://defenders.org/combating-wildlife-trafficking>。

12 关于地方所有权和经济权利的重要性与作用，以及此类方法面临的挑战，参见Vanda Felbab-Brown，《灭绝市场》。

14 作者于2021年10月在墨西哥城对四位墨西哥生物学家与环保活动人士的采访。

15 Vanda Felbab-Brown，“墨西哥的非法捕捞与政策应对”，《Mexico Today》，2020年9月12日，<https://mexicotoday.com/2020/09/12/opinion-illegal-fishing-in-mexico-policy-responses/>。

16 “墨西哥的非法与不规范捕捞：竞争力的障碍”，环境保护基金，https://www.edf.org/sites/default/files/content/illegal_fishing.pdf。

18 作者于2021年10月和11月在墨西哥城、南下加利福尼亚州以及通过虚拟平台对15位墨西哥及国际海洋生物学家与环境非政府组织代表的采访。

19 参见，例如，Suzanna Stephens 与 Matthew Southerland，“中国在野生动物贩运中的角色及中国政府的应对”（华盛顿特区：美中经济与安全审查委员会，2018年12月6日），<https://www.uscc.gov/research/chinas-role-wildlife-trafficking-and-chinese-governments-response>。

20 参见Vanda Felbab-Brown，《灭绝市场》；以及Craig Simmons，《吞噬之龙》。

21 背景信息参见，例如，“越来越多的老虎养殖场卷入非法野生动物贸易”，世界自然基金会，https://tigers.panda.org/news_and_stories/stories/increasing_number_of_tiger_farms_implicated_in_illegal_wildlife_trade/。

22 详情参见，例如，Vivienne L. Williams、Andrew J. Loveridge、David J. Newton 与 David W. Macdonald，“咆哮的贸易？非洲至东亚-东南亚的狮子骨骼合法贸易”，《PLOS

ONE》第12卷第10期（2017年10月24日），<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185996>；Vivienne L. Williams 与 Michael J. ‘t Sas-Rolfes, “天生圈养：南非狮子繁殖、饲养与狩猎业调查”，《PLOS ONE》第14卷第15期（2019年5月28日），<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217409>；以及Morgan Winsor, “南非将终止圈养狮子繁殖与骨骼贸易”，ABC新闻，2021年5月2日，<https://abcnews.go.com/International/south-africa-end-captive-lion-breeding-bone-trade/story?id=77451913>。

24 作者于2021年10月在墨西哥城对一位曾在墨西哥南部和危地马拉工作多年的墨西哥环境非政府组织代表的采访。

26 同上。

27 作者于2021年10月在墨西哥对一位墨西哥环境政府官员的采访。

28 Gwendolyn Ledger, “中国：拉丁美洲大型铁路项目的无声指挥者”，WorldCrunch, 2021年10月11日，<https://worldcrunch.com/business-finance/railway-construction/particle-6>。

29 Victor Lichtinger 与 Homero Aridjis, “玛雅火车灾难”，《华盛顿邮报》，2018年12月4日，<https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2018/12/04/amlo/>。

30 Mar í a Verza, “墨西哥总统全力推进玛雅火车项目”，美联社，2020年6月3日，<https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexicos-president-full-steam-ahead-mayan-train-71036966>。

31 详情参见Vanda Felbab-Brown, 《灭绝市场》。

32 Deborah Bonello 与 Parker Asmann, “鳄鱼和乌龟养殖场能否减少墨西哥的生态贩运？”InSight Crime, 2019年6月10日，<https://insightcrime.org/investigations/crocodile-turtle-farms-reduce-mexico-eco-trafficking/>。

33 作者于2021年10月在墨西哥城对一位前墨西哥政府官员的采访。

34 同上。

35 在墨西哥被偷捕并走私到中国的各种蛤蚧中，有一种是象拔蚌。关于偷捕的详情，请参阅 Antonio Heras 的《非法捕捞危及象拔蚌种群》，载于《La Jornada》，2022年1月23日，<https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/22/estados/pesca-ilegal-pone-en-peligro-especie-almeja-chiluda/>。

36 Linda Pressly, 《“海之可卡因”威胁极度濒危的小头鼠海豚》，BBC新闻，2021年5月13日，<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57070814>。

37 背景资料，请参阅 Vanda Felbab-Brown 的《拯救小头鼠海豚与今秋的紧迫性》；Vanda Felbab-Brown 的《消失的小头鼠海豚与打击野生动物贩运的挑战》。

38 作者于2021年11月和12月通过虚拟平台采访了进行2021年11月小头鼠海豚调查的海洋生物学家。参见《2021年秋季调查中发现小头鼠海豚》，IUCN-SSC 鲸类专家组，2021年12月16日，<https://iucn-csg.org/vaquitas-seen-in-autumn-2021-survey/>。

39 Kristin Nowell 和 Vanda Felbab-Brown, 《一只鼠海豚的使命：拯救小头鼠海豚与美墨关系》，布鲁金斯学会，2021年7月26日，<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/26/a-porpoise-to-serve-rescuing-the-vaquita-and-the-us-mexico-relationship/>。

41 Enrique Sanjurjo-Rivera、Sarah L. Mesnick、Sara Ávila-Forcada、Oriana Poindexter、Rebecca Lent、Vanda Felbab-Brown、Andrés M. Cisneros-Montemayor、Dale Squires、U. Rashid Sumaila、Gordon Munro、Rafael Ortiz-Rodriguez、Ramses Rodriguez 和 Jade F. Sainz, 《拯救小头鼠海豚政策的经济视角：保护行动、野生动物贩运与激励结构》，《海洋科学前沿》（2021年8月27日），<https://doi.org/10.3389/>

43 作者于2021年10月和11月在墨西哥城及通过虚拟平台采访了墨西哥环保活动家、海洋生物学家及圣费利佩居民。

44 Enrique Sanjurjo-Rivera、Sarah L. Mesnick、Sara Ávila-Forcada、Oriana Poindexter、Rebecca Lent、Vanda Felbab-Brown、Andrés M. Cisneros-Montemayor、Dale Squires、U. Rashid Sumaila、Gordon Munro、Rafael Ortiz-Rodriguez、Ramses Rodriguez 和 Jade F. Sainz, 《拯救小头鼠海豚政策的经济视角》。

45 参见纪录片长片《影之海》，导演 Richard Ladkani（2019年，国家地理纪录片电影），<https://films.nationalgeographic.com/sea-of-shadows>。

46 作者于2021年10月在墨西哥城采访了一位前墨西哥政府官员。

48 更多详情，请参阅 Leonor Flores 的《墨西哥税务局在曼萨尼约海关查获10.4吨鱼翅》，载于《El Universal》，2019年5月26日，<https://www.eluniversal.com.mx/estados/sat-asegura-104-toneladas-de-aletas-de-tiburón-en-aduana-de-manzanillo>；以及 Aimee Ortiz 的《美国称捣毁贩运鱼翅的国际犯罪团伙》，载于《纽约时报》，2020年9月4日，<https://www.nytimes.com/2020/09/04/us/shark-fin-ring-georgia.html>。

49 作者于2022年2月通过虚拟平台采访了两位墨西哥海洋生物学家和一位环保活动家。

50 同上。

53 Karla Zabłudovsky, 《海底非法捕捞之寻求分裂渔业社区》，载于《纽约时报》，2013年3月19日，<https://www.nytimes.com/2013/03/20/world/americas/quest-for-illegal-gain-at-the-sea-bottom-divides-fishing-communities.html>。

54 Víctor Hugo Michel, 《坎佩切与尤卡坦：海参最严重的危机》，载于《Milenio》，2014年9月17日，<https://www.milenio.com/estados/campeche-y-yucatan-la-peor-crisis-por-el-pepino-de-mar>。

55 Karla Zabłudovsky, 《海底非法捕捞之寻求分裂渔业社区》。

56 《“海参黑手党”在尤卡坦海岸活动》，载于《The Yucatán Times》，2018年3月8日，<https://www.theyucatan.com/2018/03/a-sea-cucumber-mafia-operates-along-the-yucatecan-coast/>。

57 参见，例如，Luis E. Calderon-Aguilera 的《墨西哥加利福尼亚湾非法捕捞 *Isostichopus fuscus* 海参猖獗》，载于《SPC 海参信息公报》第39期（2019年3月）：第42-46页，https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/BDM/39/BDM39_49_Calderon.html。

58 作者于2021年10月和11月在墨西哥城和下加利福尼亚州采访了七位墨西哥政府官员、海洋生物学家及环保非政府组织代表。

59 参见，例如，Vanda Felbab-Brown 的《灭绝市场》。

60 作者于2021年10月和11月在墨西哥城和下加利福尼亚州采访了七位墨西哥政府官员、海洋生物学家及环保非政府组织代表。

61 作者于2021年11月在墨西哥采访了墨西哥渔民联合会现任和前任高级官员。

62 作者于2021年11月在墨西哥采访了一家大型墨西哥海产品出口商的高管。

63 同上。

64 作者于2021年10月和11月在墨西哥城、下加利福尼亚州及通过虚拟平台采访了合法和非法渔民、海产品生产者和出口商、渔民合作社和联合会代表、海洋生物学家及环保非政府组织代表。

65 作者于2021年11月在墨西哥采访了一位海洋生物学家、海产品生产商及渔民联合会代表。

66 同上。

67 作者于2021年11月在墨西哥采访了海产品生产商、墨西哥渔民联合会代表以及手工合法和非法渔民。

68 作者于2021年11月在墨西哥采访了一位墨西哥海产品出口商。

69 作者于2021年11月在墨西哥采访了一位墨西哥渔民联合会代表和一位墨西哥海产品供应商。

70 作者于2021年11月在墨西哥采访了一位墨西哥海产品出口商。

71 作者于2021年9月、10月和11月在墨西哥各地及通过虚拟平台采访了渔民、海洋生物学家、环保非政府组织代表及海产品出口商。

72 作者于2021年9月、10月和11月在圣费利佩、墨西哥城、下加利福尼亚州及通过虚拟平台采访了海洋生物学家和环保活动家。

73 作者于2021年11月在墨西哥采访了一家大型墨西哥海产品出口商的高管。

74 作者于2021年11月在墨西哥采访了一家大型墨西哥海产品出口公司的高管。

75 同上。

76 作者于2021年11月在墨西哥采访了一位海产品加工厂老板。

77 同上。

78 同上。

79 作者于2021年10月和11月在墨西哥城、下加利福尼亚州及通过虚拟平台采访了合法和非法渔民、海产品生产者和出口商、渔民合作社和联合会代表、海洋生物学家及环保非政府组织代表。

80 作者于2021年11月在墨西哥及通过虚拟平台采访了一位前墨西哥政府情报官员和一位海产品出口商。

81 作者于2021年11月在墨西哥采访了墨西哥渔民合作社和联合会的前任和现任官员。

82 作者对墨西哥一位海产品出口商和一位海洋生物学家的采访，墨西哥，2021年11月。

83 参见，例如，Vanda Felbab-Brown，“墨西哥贩毒集团与COVID-19疫情”，《今日墨西哥》，2020年4月24日，<https://mexicotoday.com/2020/04/24/opinion-mexican-cartels-and-the-covid-19-pandemic/>。

84 作者对墨西哥一位海产品出口商的采访，墨西哥，2021年11月。

85 同上。

86 作者对合法与非法渔民、海产品生产商与出口商、渔业合作社与联合会代表、海洋生物学家、环保非政府组织代表以及美国政府官员的采访，墨西哥城、南下加利福尼亚州及通过虚拟平台，2021年10月和11月。

87 作者对墨西哥渔业合作社与联合会渔民及官员的采访，墨西哥，2021年11月。

88 作者对合法与非法渔民、海产品生产商与出口商、渔业合作社与联合会代表、海洋生物学家、环保非政府组织代表的采访，墨西哥城、南下加利福尼亚州及通过虚拟平台，2021年10月和11月。关于墨西哥政府不愿授权公开使用致命武力，参见Vanda Felbab-Brown，“2022年墨西哥的犯罪与反犯罪政策”。

89 同上。

90 作者对一位墨西哥海产品加工企业高管的采访，墨西哥，2021年11月。

91 “2021年选区计票：联邦选举”，国家选举机构，<https://computos2021.ine.mx/votos-ppyci/representacion-proporcional>。

92 作者对墨西哥渔业行业代表的采访，墨西哥，2021年11月，以及对墨西哥海洋生物学家和环保活动家的采访，通过虚拟平台，2022年2月。

93 作者对一位墨西哥渔民联合会高级官员的采访，墨西哥，2021年11月。

94 Vanda Felbab-Brown，“墨西哥民兵组织的崛起”。

95 作者对七名非法和合法手工渔民以及一位墨西哥渔民联合会前高级官员的采访，墨西哥，2021年11月。

96 El í as Medina，“税收改革让生产者对缴纳更多税款感到不满”，《南下加利福尼亚人报》，2021年10月28日，<https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/molesta-a-productores-pagar-mas-impuestos-por-la-reforma-fiscal-7401783.html>。

97 作者对美国政府官员（通过虚拟平台和在墨西哥城）以及一位墨西哥渔民组织前高级官员的采访，墨西哥，2021年10月和11月。

98 作者对四位墨西哥前政府官员的采访，墨西哥城及通过虚拟平台，2021年10月和11月；以及对五位墨西哥有组织犯罪专家的采访，墨西哥城、莫雷利亚、拉巴斯及通过虚拟平台，2021年10月和11月。另见Drazen Jorgic，“特别报道：一次性手机和移动银行应用——认识那些洗白墨西哥毒资的中国经纪人”，路透社，2020年12月3日，<https://www.reuters.com/article/us-mexico-china-cartels-specialreport/special-report-burner-phones-and-banking-apps-meet-the-chinese-brokers-laundering-mexican-drug-money-idUSKBN28D1M4>。

99 作者对合法与非法渔民、海产品生产商与出口商、渔民合作社与联合会代表、海洋生物学家以及环保非政府组织代表的采访，墨西哥城、南下加利福尼亚州及通过虚拟平台，2021年10月和11月。

100 作者对墨西哥渔民联合会代表以及非法和合法渔民的采访，墨西哥，2021年11月。

101 作者对墨西哥渔民合作社与联合会高级官员、一位墨西哥海产品出口商以及墨西哥环境部门政府官员的采访，墨西哥及通过虚拟平台，2021年10月和11月。

102 同上。

103 参见，例如，Andrea Crosta、Kimberly Sutherland、Chiara Talerico、Isabelle Layolle和Beatrice Fantacci，“假黄金行动——石首鱼供应链——从墨西哥石首鱼贩毒集团到中国石首鱼鳔批发商——一种导致小头鼠海豚灭绝的非法贸易”，（洛杉矶：大象行动联盟，2018年7月），<https://earthleagueinternational.org/operation-fake-gold/>；Eduardo Murillo，“在坎昆机场查获27个石首鱼鳔”，《日报》，2020年7月12日，<https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/12/decomisan-27-buches-de-totoaba-en-aeropuerto-de-cancun-1387.html>；以及“联邦警察在圣路易斯波托西机场查获海马和石首鱼鳔”，《突破口》，2016年5月18日，<https://labrecha.me/municipalidades/ciudad/caballitos-de-mar-y-buche-de-totoaba-decomiso-la-pf-en-el-aeropuerto-de-slp/>。

104 作者对一家大型墨西哥海产品出口商高管的采访，墨西哥，2021年11月。

106 作者对一位渔民联合会高级官员代表的采访，墨西哥，2021年11月。

107 同上。

108 Drazen Jorgic，“特别报道：一次性手机和移动银行应用”。

109 作者对三位墨西哥海产品出口商和渔民联合会官员的采访，墨西哥，2021年11月。

111 作者对墨西哥毒品贩运专家的采访，墨西哥城及通过虚拟平台，2021年10月。

112 作者对墨西哥渔民合作社与联合会现任及前任官员的采访，墨西哥，2021年11月。

113 Karen Yeung，“加密货币帮助中国人规避资本和货币管制，将数十亿美元转移至海外”，《南华早报》，2020年8月26日，<https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3098981/cryptocurrencies-help-chinese-evade-capital-and-currency>。

114 Drazen Jorgic，“特别报道：一次性手机和移动银行应用”。

115 参见，例如，“非法野生动物贸易中的洗钱风险”，七国集团，2021年12月21日，<https://www.g7uk.org/g7-interior-and-security-ministers-senior-officials-meeting-crimes-that-affect-the-environment/>。

116

作者对美国政府官员、墨西哥环保活动家以及墨西哥海产品生产商的采访，墨西哥各地，2021年10月和11月。

117 作者对一位墨西哥前政府官员、美国政府官员、墨西哥环保活动家以及墨西哥海产品生产商的采访，墨西哥各地，2021年10月和11月。

118 Aimee Ortiz，“美国称打击鲨鱼鳍走私国际犯罪团伙被捣毁”。

119 作者对现任及前任美国和墨西哥官员及执法人员的采访，墨西哥城及通过虚拟平台，2021年10月和11月。

120 Peter Gastrow, “南非的三合会与华人有组织犯罪,” (比勒陀利亚: 安全研究所, 2001), <https://media.africaportal.org/documents/paper48.pdf>; Jonny Steinberg, “南非非法鲍鱼贸易,” (比勒陀利亚: 安全研究所, 2005年4月), <https://www.files.ethz.ch/isn/99200/105.pdf>; Kimon de Greef 与 Serge Raemaekers, “南非非法鲍鱼贸易: 最新概况与知识缺口分析,” (剑桥, 英国: TRAFFIC, 2014), <https://www.traffic.org/site/assets/files/8469/south-africas-illicit-abalone.pdf>; 以及 Wilson Lau, “香港对南非干鲍 *Haliotis midae* 消费与贸易的评估,” (剑桥, 英国: TRAFFIC, 2018年2月), <https://www.traffic.org/site/assets/files/2235/traffic-hk-abalone-report.pdf>; 以及 Kimon de Greef 与 Simone Haysom, “破坏鲍鱼危害: *H. midae* 从南非到东亚的非法流动,” (日内瓦: 全球打击有组织犯罪倡议, 2022年2月), <https://globalinitiative.net/analysis/abalone-south-africa-east-asia/>.

121 作者对现任及前任美国及国际执法官员和毒品政策官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年11月。

122 作者对前墨西哥政府官员的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。

123 同上。

124 作者对前墨西哥外交官的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。

125 作者对前墨西哥政府官员的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。

126 作者对一位前墨西哥外交官的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。

127 同上。

128 “中国查获价值2600万美元的石首鱼鱼鳔, 逮捕16人,” Mongabay, 2018年12月29日, <https://news.mongabay.com/2018/12/china-seizes-totoaba-swim-bladders-worth-26-million-arrests-16/>.

129 作者对一位前墨西哥外交官的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。关于美国、墨西哥和香港的早期查获情况, 参见“双重灭绝: 濒危石首鱼的非法贸易及其对极度濒危小头鼠海豚的影响,” (伦敦: 环境调查署, 2016年1月), <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Dual-Extinction.pdf>.

130 作者对调查性环境活动人士的访谈, 通过虚拟平台, 2021年10月。

132 Clifford Lo, “五人被捕, 香港海关查获价值2500万港元的鱼鳔, 为近20年来最大宗,” 《南华早报》, 2020年6月8日, <https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3088021/five-arrested-and-fish-bladders-worth-hk25-million>.

133 Clifford Lo, “香港海关查获价值330万港元的濒危石首鱼鱼鳔,” 《南华早报》, 2021年7月27日, <https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3142717/hong-kong-customs-seizes-hk33-million-worth-fish>.

134 Vanda Felbab-Brown, 《灭绝市场》。

135 关于美国此前针对石首鱼偷猎的拦截行动, 参见例如“鱼腥生意——鱼鳔走私犯在联邦法院被判刑,” 美国司法部, 2014年8月11日, <https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/fishy-business-smuggler-swim-bladders-sentenced-federal-court>; 以及 Aimee Ortiz, “美国称捣毁贩运鱼翅的国际犯罪集团。”关于部分中国石首鱼走私网络的结构, 参见 C4ADS, “上钩: 对受保护鱼类的需求如何填满墨西哥贩毒集团的口袋并葬送一种濒危鼠海豚的未来。”

136 “中国环境滥用情况概况,” 美国驻巴西大使馆及领事馆, 2020年9月25日, <https://br.usembassy.gov/chinas-environmental-abuses-fact-sheet/>.

137 同上。

138 “美国对环境的损害概况,” 中华人民共和国外交部, 2020年10月19日, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb/_663304/zzjg/_663340/tyfls/_665260/tfsxw/_665262/202010/t20201019_599997.html.

141 同上。

- 142 杨万里, “国家公园助力‘美丽中国’计划,” 《中国日报》, 2020年9月28日, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202009/28/WS5f713785a31024ad0ba7c3a5.html>.
- 143 常纪文, “应对野生动物走私法治问题的中国策略,” 《中国环境报》, 2020年2月10日, http://www.cfej.net/jizhe/cmlw/202002/t20200211_762606.shtml.
- 144 Li Hongyang, “各国可借鉴中国的生物多样性努力,” 《中国日报》, 2021年10月18日, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202110/18/WS616ccb6da310cdd39bc6f788.html>.
- 145 作者对前墨西哥政府官员、现任及前任美国政府官员以及国际非政府组织环境犯罪调查员的访谈, 2021年10月、11月和12月。
- 146 Drazen Jorgic, “特别报道：一次性手机与移动银行应用。”
- 147 “2020年国家毒品威胁评估,” (华盛顿特区: 美国缉毒局, 美国司法部, 2021年3月), https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_%WEB.pdf.
- 148 作者对一位美国执法官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年12月。
- 149 作者对三位现任及前任国际及美国执法官员和三位现任国际毒品政策官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年11月和12月。
- 150 作者对一位前国际执法官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年11月。
- 151 作者对中国环境犯罪专家及东南亚多边反犯罪机构官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年11月和12月。
- 152 作者对前墨西哥政府官员、美国官员以及调查东南亚和非洲野生动物犯罪的环保非政府组织代表的访谈, 墨西哥城及通过虚拟平台, 2021年10月、11月和12月。
- 153 作者对一位前国际执法官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年12月。
- 154 参见例如“中国公民因从墨西哥走私价值370万美元的石首鱼鱼鳔在美国被捕,” Mongabay, 2019年6月21日, <https://news.mongabay.com/2019/06/chinese-nationals-arrested-in-us-after-smuggling-totoaba-swim-bladders-worth-3-7-million-from-mexico/>.
- 155 作者对前墨西哥外交官的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。
- 156 作者对一位前墨西哥外交官的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。另见“CITES的最后机会：阻止非法石首鱼贸易以拯救小头鼠海豚,” (伦敦: 环境调查署、动物福利研究所、生物多样性中心及自然资源保护委员会, 2019年8月), <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-citess-last-chance-single-pages-for-print.pdf>.
- 157 作者对一位前墨西哥外交官和墨西哥环境活动人士的访谈, 墨西哥城及南下加利福尼亚州, 2021年10月和11月。
- 158 Ernesto Méndez, "Aprueban a Earth Ocean Farms para exportar carne de Totoaba, criada en cautiverio" [Earth Ocean Farms获批出口人工养殖的Totoaba肉], Excelsior, 2022年3月10日, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprueban-exportacion-carne-totoaba-criada-en-cautiverio/1503230>.
- 159 作者与一位中国野生动物贩运专家的访谈, 通过虚拟平台, 2021年12月。
- 160 作者与一位前墨西哥政府官员的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。
- 161 作者与前、现任美国政府官员的访谈, 通过虚拟平台, 2021年11月和12月。
- 163 作者与前墨西哥政府官员的访谈, 墨西哥城, 2021年10月。
- 164 参见, 例如, Pauline Repard, "San Diego importers fined \$1M for smuggling sea cucumbers," The San Diego Union-Tribune, 2018年10月2日, <https://www.sandiegouniontribune.com/news/courts/sd-me-cucumber-sentenced-20181002-story.html>; "Sea Cucumber Smuggler Sentenced to Eight Months Jail," 美国司法部, 2020年6月9日,

<https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/sea-cucumber-smuggler-sentenced-eight-months-jail>; "Chula Vista Resident Guilty of Illegal Importation of \$3 Million of Abalone," 美国司法部, 2017年8月30日,

<https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/chula-vista-resident-guilty-illegal-importation-3-million-abalone>.

165 作者与墨西哥及国际海洋生物学家、环保活动家、海产品生产商的访谈, 墨西哥各地及通过虚拟平台, 2021年10月和11月。

166 作者与现任及前任专门从事野生动物犯罪和环境保护的墨西哥政府官员、美国政府官员的访谈, 墨西哥城及墨西哥其他地区, 以及通过虚拟平台, 2021年10月和11月。

167 Enrique Provencio 和 Julia Carabias, "El Presupuesto federal de medio ambiente: Un Trato injustificado y desproporcionado" [联邦环境预算: 一种不合理且不成比例的处理方式], Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente [生物多样性与环境跨学科中心], 2019年4月18日,

<https://ceiba.org.mx/jcl-y-epd-injustificado-presupuesto-federal-medio-ambiente>.

169 Paulo Quadri Barba, "Mexico Abandons its Protected Areas," Sky Island Alliance, 2020年6月5日,

<https://skyislandalliance.org/2020/06/mexico-abandons-its-protected-areas/>.

170 同上。

171 作者与前墨西哥政府官员、安全专家及美国政府官员的访谈, 墨西哥城及通过虚拟平台, 2021年10月。另见 Vanda Felbab-Brown, "Crime & Anti-Crime Policies in Mexico in 2022: A Bleak Outlook"; 以及 Vanda Felbab-Brown, "Criminal Brazenness Matters," Mexico Today, 2020年7月31日,

<https://mexicotoday.com/2020/07/31/opinion-criminal-brazenness-matters/>.

172 详情参见 Vanda Felbab-Brown, "AMLO's security policy: Creative ideas, tough reality," (华盛顿特区: 布鲁金斯学会, 2019年3月), <https://www.brookings.edu/research/amlos-security-policy-creative-ideas-tough-reality/>.

173 作者与前墨西哥执法和情报官员的访谈, 墨西哥各地及通过虚拟平台, 2021年10月和11月。另见 Vanda Felbab-Brown, "Crime & Anti-Crime Policies in Mexico in 2022: A Bleak Outlook."

174 Kristin Nowell 和 Vanda Felbab-Brown, "A porpoise to serve."

175 关于 Sea Shepherd 角色的详情, 参见 Sea of Shadows, National Geographic Documentary Films; 关于 Museo de la Ballena, 参见 Ernesto Méndez, "Barco del Museo de la Ballena regresa a Zona de Tolerancia Cero de Vaquita Marina" [鲸鱼博物馆船只返回小头鼠海豚零容忍区], Excelsior, 2021年8月6日, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/barco-del-museo-de-la-ballena-regresa-a-zona-de-tolerancia-cero-de-vaquita-marina/1464572>。关于墨西哥政府暂停 Sea Shepherd 和 Museo de la Ballena 移除刺网的详情, 参见 Kristin Nowell 和 Vanda Felbab-Brown, "A porpoise to serve: Rescuing the vaquita and the US-Mexico relationship."

176 作者与墨西哥及国际环保非政府组织代表的访谈, 墨西哥城、南下加利福尼亚州及通过虚拟平台, 2021年10月、11月和2022年1月; Ernesto Méndez, "ONG's amordazadas y maniatadas para salvar a la vaquita marina" [非政府组织在拯救小头鼠海豚时被噤声和束缚手脚], Excelsior, 2021年12月15日,

<https://www.excelsior.com.mx/nacional/ong-maniatadas-salvar-vaquita-marina-alto-golfo-california/1488092>.

177 "Sacude' SEIDO al Cártel del Mar" [SEIDO '整顿' 海洋卡特尔], Zeta Tijuana, 2020年11月16日,

<https://zetatijuana.com/2020/11/sacude-seido-al-cartel-del-mar/>.

178 作者与墨西哥海洋生物学家和环保非政府组织代表的访谈, 通过虚拟平台, 2022年1月和2月。

179 作者与现任及前任专门从事野生动物犯罪和环境保护的墨西哥政府官员、墨西哥环保捍卫者及美国政府官员的访谈, 墨西哥城及墨西哥其他地区, 以及通过虚拟平台, 2021年10月和11月。

180 作者与现任及前任专门从事野生动物犯罪和环境保护的墨西哥政府官员、美国政府官员的访谈, 墨西哥城及墨西哥其他地区, 以及通过虚拟平台, 2021年10月和11月。

181 同上。

182 作者与前墨西哥政府官员的访谈，墨西哥城，2021年10月。

183 详情参见 Vanda Felbab-Brown, *The Extinction Market*, 198.

184 Enrique Sanjurjo-Rivera, Sarah L. Mesnick, Sara Ávila-Forcada, Oriana Poindexter, Rebecca Lent, Vanda Felbab-Brown, Andrés M. Cisneros-Montemayor, Dale Squires, U. Rashid Sumaila, Gordon Munro, Rafael Ortiz-Rodriguez, Ramses Rodriguez, 和 Jade F. Sainz, "An Economic Perspective on Policies to Save the Vaquita: Conservation Actions, Wildlife Trafficking, and the Structure of Incentives."

185 Rosie Cooney, Paola Mosig Reidl, 和 Luis Guillermo Muñoz Lacy, "Community-based trophy hunting of bighorn sheep in Mexico," (日内瓦: CITES, 2019),

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/Livelihoods/case_studies/6.%20Mexico_bighornsheep_long_Aug2.pdf.

186 关于生态系统服务付费及其他生物多样性定价方案、其设计及面临的挑战的示例，参见，例如，Ina Porras 和 Paul Steele, "Making the market work for nature: How biocredits can protect biodiversity and reduce poverty," (伦敦: 国际环境与发展研究所, 2020年3月), <https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16664IIED.pdf>.

187 关于反洗钱措施及其瓦解野生动物贩运集团能力的局限性详情，参见 Vanda Felbab-Brown, *The Extinction Market*, 205-218.

关于作者

Vanda Felbab-Brown 是布鲁金斯学会外交政策高级研究员。她还担任布鲁金斯学会非国家武装行为体倡议主任、非洲安全倡议联合主任，以及2020年系列论文《美国的阿片危机：国内与国际维度》的联合主任。Felbab-Brown 博士是国际与国内冲突、叛乱、恐怖主义、城市暴力及非法经济领域的专家。她的实地调研覆盖阿富汗、南亚、缅甸、印度尼西亚、安第斯地区、墨西哥、伊拉克、非洲之角、尼日利亚及其他非洲地区。她是五本书的作者：《毒品黑帮：墨西哥的卡特尔、警察与腐败》（即将出版）；《灭绝市场：野生动物贩运及其应对》（2017年）；《武装分子、罪犯与军阀：失序时代的地方治理挑战》（2017年，与Shadi Hamid和Harold Trinkunas合著）；《渴望与矛盾：阿富汗叛乱与国家建设的战略与现实》（2013年）；以及《注射毒品：平叛与毒品战争》（2010年）。Felbab-Brown 博士在麻省理工学院获得政治学博士学位，在哈佛大学获得政府学学士学位。

致谢

我衷心感谢匿名审稿人提出的宝贵建议。特别感谢Kristin

Nowell在实地调研建议方面提供的帮助，以及几位不愿透露姓名的研究人员。我还要感谢Nathan Paul Southern和Lindsey

Kennedy为我在亚洲及太平洋地区寻找更多有价值的访谈对象所做的调查工作。深深感谢Bradley Porter、Abigail Zisus、Wazhma Yousafi和Ryan Harbison在出色的研究协助及其他项目支持方面的贡献，以及Cindy Zhou在中文及其他方面的卓越研究支持。同样非常感谢Ted Reinert对本文的出色编辑，以及Rachel Slattery的精美排版。最后，我深深感谢我在墨西哥、亚洲及太平洋地区以及美国的所有访谈对象，他们愿意与我交谈，有时甚至冒着来自专制或腐败政府官员或有组织犯罪集团的严重报复风险。

布鲁金斯学会感谢美国国务院和战争与和平报道研究所对本研究的资助。

布鲁金斯学会是一个致力于独立研究和政策解决方案的非营利组织。其使命是开展高质量、独立的研究，并在此基础上为政策制定者和公众提供创新、实用的建议。布鲁金斯学会任何出版物的结论和建议仅代表作者本人观点，并不反映学会、其管理层或其他学者的立场。



图表 10

布鲁金斯学会

1775 Massachusetts Ave., NW Washington, D.C. 20036 brookings.edu